

SELARL LEXVOX AVOCATS · GUIDE VICTIME

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

Kit Victime d'accident

Préparez votre dossier d'indemnisation.

CONÇU ET RÉDIGÉ PAR

Maître Patrice Humbert

Avocat spécialiste CNB en dommage corporel · Barreau d'Aix-en-Provence

LEXVOX

ÉDITION 2026 · LEXVOX-VICTIME.COM

Dans ce guide

Kit Victime d'accident : 7 documents.

1. Le journal de bord de la victime
2. La checklist des 30 documents
3. Le plan des 30 premiers jours
4. Le protocole face à l'assureur
5. Les 6 courriers types
6. La nomenclature Dintilhac traduite
7. Le lexique et les textes de référence

Le journal de bord de la victime

Ce que ce document va vous permettre

- Transformer chaque journée difficile en preuve datée, précise et crédible, celle qui fait la différence lors de l'évaluation de vos préjudices.
- Comprendre, en langage clair, ce que les experts et les assureurs recherchent réellement derrière des mots comme déficit fonctionnel temporaire, tierce personne ou souffrances endurées.
- Disposer de modèles prêts à remplir (fiche quotidienne, synthèse hebdomadaire) et de trois exemples entièrement rédigés pour ne jamais rester devant une page blanche.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

1. Pourquoi ce journal vaut de l'argent

Un accident ne se résume jamais à une radiographie. La fracture guérit, mais entre le jour du choc et le jour où votre état se stabilise, vous vivez des semaines, parfois des mois, faits de douleurs, de gestes impossibles, de nuits blanches et d'aide demandée à vos proches. C'est précisément cette période que le droit répare. Et c'est précisément cette période que personne ne pourra reconstituer à votre place si vous ne l'avez pas notée.

Retenez une phrase, la seule qui compte dans ce document : **un fait non consigné est un préjudice non indemnisé.** L'expert qui vous examinera, souvent plusieurs mois après l'accident, ne verra que ce qui reste visible ce jour-là. Il ne verra pas les six semaines où vous n'avez pas pu monter votre escalier. Il ne verra pas les matins où votre conjoint a dû vous aider à enfiler vos chaussettes. Si vous ne l'avez pas écrit, ces faits n'existent pas dans votre dossier. Votre journal est la mémoire fidèle de ce que l'accident vous a coûté, jour après jour.

Comment votre indemnisation est construite

En droit du dommage corporel, votre préjudice n'est pas une somme unique décidée au hasard. Il est découpé en postes distincts, chacun réparant une atteinte précise. Les avocats, les médecins experts et les magistrats s'appuient pour cela sur la **nomenclature Dintilhac**, une liste de référence des postes de préjudice corporel issue d'un rapport de travail de 2005. Attention, ce n'est pas une loi et elle n'a pas de valeur normative propre. C'est un outil de travail, une grille de lecture partagée par tous les professionnels. Elle sert à s'assurer que rien n'est oublié.

Or plusieurs de ces postes se prouvent uniquement par des faits datés, ceux que votre journal enregistre. Voyons les quatre plus concernés.

Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Le **déficit fonctionnel temporaire**, ou DFT, désigne la gêne que vous subissez dans les actes de votre vie quotidienne pendant la période qui précède la consolidation. La **consolidation** est le moment où votre état de santé se stabilise, où il n'évolue plus ni vers l'amélioration ni vers l'aggravation. Avant cette date, vous êtes diminué. Le DFT mesure l'ampleur de cette diminution.

Il se décline en degrés. Un DFT total correspond aux jours d'hospitalisation, où vous êtes coupé de votre vie ordinaire. Un DFT partiel correspond aux périodes où vous êtes de retour chez vous, mais toujours empêché, par exemple à 50 %, à 25 % ou à 10 % selon la gêne. Comment un expert fixe-t-il ce pourcentage plusieurs mois après ? En s'appuyant sur les faits. Si votre journal montre que, pendant trois semaines, vous ne pouviez ni cuisiner, ni conduire, ni vous laver seul, vous documentez un DFT partiel élevé. Sans ce récit, l'expert estime au jugé, souvent à la baisse.

L'assistance par une tierce personne

La **tierce personne** désigne l'aide humaine dont vous avez besoin pour accomplir les gestes que votre état ne vous permet plus de faire seul : vous lever, vous laver, vous habiller, préparer vos repas, faire vos courses, vous déplacer. Ce besoin d'aide constitue un préjudice indemnisable, même quand l'aide vous a été apportée gratuitement par un proche. Le droit ne distingue pas l'aide payée de l'aide familiale : ce qui compte, c'est le besoin.

L'indemnisation de ce poste se calcule en heures. Combien d'heures par jour votre conjoint, votre mère, votre voisin vous ont-ils réellement assisté ? Une victime qui déclare vaguement « on m'a aidé un peu » sera indemnisée d'un forfait minimal. Une victime dont le journal indique « lundi, aide à la toilette 30 minutes, préparation des repas 45 minutes, habillage 15 minutes » construit un volume horaire précis. Sur plusieurs mois, l'écart se chiffre en milliers d'euros. C'est le poste où le journal rapporte le plus, car il est presque toujours sous-évalué faute de traces.

Les souffrances endurées

Les **souffrances endurées** réparent les douleurs physiques et les souffrances psychiques que vous avez traversées entre l'accident et la consolidation. On parle parfois du *pretium doloris*, le prix de la douleur. Ce poste s'évalue sur

une échelle de 1 à 7, du très léger au très important.

La douleur ne laisse aucune trace sur une radiographie. Elle ne se prouve que par son récit et par sa cohérence avec les soins reçus. Un journal qui note chaque jour l'intensité de la douleur, sa localisation, les réveils nocturnes qu'elle provoque, les rendez-vous de kinésithérapie, les séances douloureuses, dessine une courbe crédible. Cette courbe pèse lourd. Elle transforme une souffrance invisible en réalité mesurable.

Le préjudice d'agrément

Le **préjudice d'agrément** répare l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique de loisir ou de sport que vous exerciez avant l'accident. Il ne s'agit pas d'un simple inconfort général, mais de la perte d'une activité précise, identifiable : le football du dimanche, la randonnée, la danse, le jardinage, un instrument de musique.

Pour l'obtenir, vous devez prouver deux choses : que vous pratiquiez cette activité avant, et que vous ne pouvez plus la pratiquer après. Les licences sportives, les photos, les factures d'inscription servent le premier point. Votre journal sert le second : il enregistre, semaine après semaine, les activités que vous avez dû abandonner et le manque qu'elles laissent. Un abandon daté et répété est bien plus convaincant qu'une affirmation générale formulée deux ans plus tard.

Les autres faits que votre journal capture au passage

En remplissant votre fiche chaque soir, vous documentez aussi, presque sans y penser, deux réalités qui pèsent dans un dossier. D'abord vos frais restés à charge : franchises, médicaments non remboursés, matériel médical, transports, aménagements provisoires. Chacun de ces frais, noté et justifié le jour même, se récupère plus facilement. Un frais oublié ne se rattrape presque jamais.

Ensuite le retentissement de l'accident sur votre travail. Si vous êtes en arrêt, notez-le. Si vous reprenez à temps partiel, si vous ne pouvez plus accomplir certaines tâches, si vous renoncez à des heures supplémentaires ou à une formation, écrivez-le et datez-le. Ce retentissement professionnel s'évalue lui aussi sur des faits précis, et votre journal en garde la trace vivante. Là encore, la règle est constante : le fait daté vaut la preuve, l'affirmation générale ne vaut rien.

Ne cherchez pas à qualifier vous-même juridiquement chaque événement. Ce n'est pas votre rôle et ce serait une source d'erreur. Notez le fait brut, tel que vous le vivez. Le travail de qualification, c'est-à-dire le rangement de chaque fait dans le bon poste de préjudice, revient à votre avocat. Votre force à vous, c'est la matière première : le réel, capté au jour le jour.

Ce que le journal ne remplace pas

Soyons précis pour ne pas vous tromper. Votre journal ne remplace ni votre dossier médical, ni les certificats de votre médecin, ni le rapport d'expertise. Il les complète. Le certificat médical prouve la lésion ; le journal prouve son retentissement sur votre vie. Les deux se répondent. C'est leur cohérence qui fait la force de votre dossier. Un journal qui décrit une douleur intense un jour où le dossier médical mentionne une consultation en urgence, voilà une preuve solide. Le journal éclaire le médical, et le médical crédibilise le journal.

2. Mode d'emploi : cinq minutes par jour

La méthode tient en une règle : **cinq minutes, chaque soir, à l'encre, daté, sans exagération**. Elle est simple parce qu'elle doit durer. Un journal tenu trois jours puis abandonné ne vaut rien. Un journal tenu chaque soir pendant des mois vaut une expertise entière.

Cinq minutes, pas davantage

N'en faites pas une corvée. Le soir, avant de vous coucher, prenez cinq minutes pour remplir la fiche du jour. Vous n'écrivez pas un roman, vous cochez, vous chiffrez, vous notez trois lignes de ressenti. Fait court chaque jour vaut mieux que fait long une fois par semaine, car la mémoire déforme vite. Ce que vous ressentez ce soir sera flou dans huit jours et perdu dans un mois.

À l'encre, sur un cahier

Préférez un cahier papier, écrit à l'encre, plutôt qu'un fichier sur votre téléphone. Un cahier manuscrit, tenu au fil des jours, porte en lui une force de conviction qu'un fichier informatique n'a pas : il ne se réécrit pas après coup. Choisissez un cahier avec des pages numérotées si possible, et ne sautez pas de pages. La continuité matérielle du cahier est en soi un gage de sincérité. Si vous tenez malgré tout à un format numérique, ne l'antidatez jamais et sauvegardez-le régulièrement.

Daté, toujours

Chaque entrée porte sa date, en toutes lettres ou en chiffres, du premier au dernier jour. La date est ce qui transforme une note en preuve. Un fait sans date flotte ; un fait daté s'ancre. C'est la date qui permettra, plus tard, de recouper votre récit avec vos rendez-vous médicaux, vos arrêts de travail et vos justificatifs.

Sans exagération : votre crédibilité est un actif

Voici le point le plus important de tout ce document. **La crédibilité est un actif. Une seule exagération détectée ruine tout le journal.**

L'expert et l'assureur lisent des dizaines de dossiers. Ils repèrent immédiatement l'incohérence : la douleur notée à 10 sur 10 tous les jours pendant deux mois, l'incapacité totale un lundi contredite par une sortie le mardi, le besoin d'aide déclaré alors que le compte rendu médical décrit une récupération. Le jour où une seule de vos affirmations est prise en défaut, c'est l'ensemble de votre journal qui perd sa valeur. Le lecteur se dit, avec raison, que si un fait est faux, les autres le sont peut-être aussi.

La sincérité n'est pas une contrainte morale, c'est votre meilleure stratégie. Notez vos bons jours comme vos mauvais jours. Une douleur qui diminue puis remonte après un effort est crédible parce qu'elle est humaine. Un journal honnête, qui reconnaît les progrès autant que les rechutes, est infiniment plus puissant qu'un journal uniformément catastrophiste. Écrivez ce qui est vrai. Le vrai, précisément noté, suffit largement à établir votre préjudice.

Un dernier mot de méthode et de droit : ce journal enregistre **vos** faits, vos ressentis, vos gestes. Il ne s'agit jamais d'enregistrer un tiers à son insu, ni de fabriquer une preuve. Votre récit sincère et daté est la preuve la plus solide qui soit.

3. Le modèle quotidien à remplir

Reproduisez cette fiche chaque soir. Vous pouvez la recopier telle quelle dans votre cahier, ou photocopier une trame que vous remplirez à la main. Rien ne doit vous prendre plus de cinq minutes.

Fiche du jour

RUBRIQUE	CE QUE VOUS NOTEZ
Date	Jour, mois, année. Jamais d'entrée sans date.
Douleur	Intensité de 0 (aucune) à 10 (insupportable). Localisation précise (genou droit, nuque, bas du dos). Moment de la journée où elle est la plus forte.
Sommeil	Nombre d'heures approximatif. Réveils nocturnes liés à la douleur (combien, à quelle heure). Position dans laquelle vous ne pouvez plus dormir.
Actes impossibles ou pénibles	Cochez et précisez : toilette, habillage, cuisine, ménage, courses, conduite, travail, montée d'escalier, port de charges. Notez si l'acte est impossible ou seulement difficile.
Aide reçue	Qui vous a aidé (prénom, lien). Quoi exactement (toilette, repas, habillage, transport). Combien de temps, en minutes. Exemple : « épouse, aide toilette, 30 min ».
Déplacements médicaux	Lieu (cabinet, hôpital, laboratoire, pharmacie). Motif. Kilomètres aller-retour. Nom de l'accompagnant s'il y en a un.
Frais du jour	Nature de la dépense (médicament, franchise, taxi, béquilles). Montant. Rangez le justificatif du jour dans une pochette dédiée et notez « justificatif rangé ».
Moral	Trois lignes libres. Comment vous vous êtes senti, ce qui a été dur, ce qui a été un soulagement. Écrivez simplement, sans chercher les mots justes.
Activités abandonnées	Sport, loisirs, vie sociale, vie intime. Notez ce que vous n'avez pas pu faire et qui vous manque. Pour la vie intime, une formule pudique suffit (voir ci-dessous).

Formulation prête à l'emploi pour la vie intime. Ce sujet est légitime et indemnisable (on parle de préjudice sexuel), mais il est intime. Vous n'avez pas à entrer dans le détail. Une phrase sobre et datée suffit, par exemple : « Vie de couple affectée par les douleurs et la gêne physique ; intimité conjugale suspendue depuis l'accident. » Cette formule dit l'essentiel sans vous exposer. Vous pourrez, le moment venu, en parler plus précisément à votre avocat ou au médecin expert, dans un cadre confidentiel.

Conseil de rangement. Gardez, à côté de votre cahier, une simple pochette cartonnée. Chaque justificatif y rejoint sa place le soir même, dans l'ordre des dates. Le jour où votre avocat vous demandera vos frais, tout sera prêt. Un frais sans justificatif est un frais difficile à récupérer.

4. Le modèle hebdomadaire de synthèse

Une fois par semaine, prenez dix minutes pour relire vos sept fiches et remplir une synthèse. Cette page de recul est précieuse : elle montre l'évolution, met en évidence les tendances et prépare le travail de votre avocat. Elle ne remplace pas les fiches quotidiennes, elle les couronne.

Synthèse de la semaine du ____ au ____

RUBRIQUE	VOTRE BILAN DE LA SEMAINE
Douleur moyenne	Note moyenne sur la semaine (0 à 10) et pic de la semaine. La douleur a-t-elle augmenté, diminué, stagné ?
Sommeil	Nombre moyen d'heures. Nombre de nuits perturbées sur les sept.
Total des aides	Additionnez les minutes d'aide de la semaine. Convertissez en heures. Précisez qui a aidé et pour quoi principalement.
Déplacements médicaux	Nombre de trajets. Total des kilomètres. Rendez-vous marquants (expertise, chirurgie, kiné).
Frais de la semaine	Total des dépenses. Nombre de justificatifs rangés.
Actes toujours impossibles	Liste des gestes que vous ne parveniez toujours pas à faire seul en fin de semaine.
Activités toujours abandonnées	Ce que vous n'avez pas repris (sport, sorties, travail, loisirs).
Évolution générale	Trois à cinq lignes. La semaine a-t-elle marqué un progrès, une stagnation, une rechute ? Un événement particulier (chute, effort, mauvaise nuit répétée) ?
Rendez-vous à venir	Les échéances médicales de la semaine suivante, pour ne rien oublier.

Au fil des semaines, ces synthèses forment une courbe de votre récupération. C'est exactement ce qu'un médecin expert cherche à reconstituer, et ce qu'un assureur peine à contester quand tout est daté et cohérent.

5. Trois exemples entièrement rédigés

Rien ne vaut un exemple. Voici trois semaines réelles dans leur esprit, tenues par trois victimes très différentes. Pour chacune, vous trouverez d'abord des extraits de fiches quotidiennes, puis un tableau qui montre la traduction juridique de ces faits ordinaires. Ce tableau à deux colonnes, « ce que vous vivez » d'un côté, « ce que cela devient dans votre dossier » de l'autre, est le cœur de la méthode. Il vous apprend à voir la valeur cachée de chaque journée.

Les montants ne sont jamais mentionnés ici, et pour cause : personne ne peut vous promettre un chiffre. Ce que ces exemples montrent, c'est la matière première d'une bonne indemnisation, c'est-à-dire le fait précis et daté.

Exemple 1 : Marc, 42 ans, salarié, fracture de la jambe

Marc est magasinier. Renversé sur un passage piéton, il souffre d'une fracture du tibia droit, opérée avec pose d'une plaque. Il rentre chez lui après cinq jours d'hôpital, en fauteuil puis avec des béquilles, en appartement au deuxième étage sans ascenseur.

Extraits de son cahier

Lundi 14. Douleur 7/10, tibia droit, forte le soir. Dormi 4 h, réveillé trois fois par des élancements. Impossible de me laver seul, mon épouse m'a aidé à la douche, 30 min. Elle a préparé tous les repas. Pas sorti. Moral bas : je me sens inutile, je déteste dépendre des autres. Abandonné : mon foot du mardi et ma sortie vélo.

Mardi 15. Douleur 6/10. Rendez-vous de contrôle à la clinique, 24 km aller-retour, conduit par mon épouse qui a pris une demi-journée. Fatigue énorme après le trajet. Aide toilette 30 min, habillage 15 min. Frais : franchise pharmacie 8 euros, justificatif rangé.

Mercredi 16. Douleur 6/10. Première séance de kiné, 18 km. Séance éprouvante, douleur 8/10 pendant les mouvements. Nuit difficile, 5 h de sommeil. Épouse a fait les courses seule, ce qu'on faisait toujours à deux.

Judi 17. Douleur 5/10, un peu mieux. Réussi à m'habiller le haut seul, toujours besoin d'aide pour le bas et les chaussettes, 15 min. Resté assis jambe surélevée toute la journée. Moral un peu meilleur, mais je tourne en rond.

Vendredi 18. Douleur 6/10 après avoir voulu descendre l'escalier avec les béquilles. Deux marches, épuisé, remonté aidé par mon voisin, 10 min. J'ai compris que je ne peux pas sortir seul. Frais : location béquilles, justificatif rangé.

Samedi 19 et dimanche 20. Week-end à la maison, aide quotidienne de mon épouse matin et soir, environ 45 min par jour au total. Manqué le repas de famille du dimanche pour la première fois depuis des années.

Ce que cela devient dans son dossier

CE QUE VOUS VIVEZ	CE QUE CELA DEVIENT DANS VOTRE DOSSIER
« Impossible de me laver et m'habiller seul, mon épouse m'aide matin et soir. »	Besoin d'assistance par tierce personne, quantifié en minutes cumulables sur toute la période avant consolidation.
« 5 jours d'hôpital, puis coincé chez moi, jambe surélevée, sans pouvoir sortir seul. »	Déficit fonctionnel temporaire total pour l'hospitalisation, puis partiel élevé pour la période de retour à domicile.
« Douleur 6 à 8/10, séances de kiné éprouvantes, nuits coupées par les élancements. »	Souffrances endurées documentées jour par jour, cohérentes avec les soins figurant au dossier médical.
« Abandonné mon foot du mardi et le vélo. »	Préjudice d'agrément : perte d'activités sportives précises, pratiquées avant l'accident.
« 24 km puis 18 km pour mes rendez-vous, mon épouse a posé une demi-journée. »	Frais de déplacement médicaux kilométrés, et retentissement sur l'entourage (aide et perte de temps du conjoint).
« Franchise pharmacie, location de béquilles, justificatifs rangés. »	Frais divers restés à charge, prouvés pièce par pièce, prêts à être remboursés.

Chaque ligne du tableau existe parce que Marc a écrit un fait daté. Sans le cahier, l'expert aurait vu « fracture consolidée » et rien de la vie empêchée qu'il y a derrière.

Exemple 2 : Nadia, 38 ans, mère au foyer, traumatisme cervical

Nadia s'occupe de ses trois enfants, dont un de deux ans. Passagère d'une voiture percutée par l'arrière, elle souffre d'un traumatisme cervical, ce que l'on appelle couramment un « coup du lapin ». Pas de fracture, mais des cervicalgies intenses, des maux de tête et des vertiges. Ce type de blessure, sans lésion spectaculaire à l'imagerie, se prouve d'autant plus par le journal.

Extraits de son cahier

Lundi 3. Douleur 7/10, nuque et base du crâne, maux de tête à partir de midi. Impossible de porter mon fils de 2 ans, ma mère est venue le lever et le coucher, environ 2 h dans la journée. Vertige quand je baisse la tête. Dormi 5 h, réveillée par la douleur en me retournant.

Mardi 4. Douleur 6/10. Kiné, 12 km, ma mère m'a conduit et gardé les enfants. Impossible de conduire, la rotation de la nuque déclenche un vertige. J'ai renoncé à emmener les enfants au parc. Moral : je culpabilise de ne plus m'occuper d'eux comme avant.

Mercredi 5. Douleur 7/10. Journée sans école, les trois enfants à la maison. Ma belle-sœur est venue toute l'après-midi pour le repas et le bain, environ 3 h. Je n'ai pas pu passer l'aspirateur ni étendre le linge, les bras levés me font mal.

Jeudi 6. Douleur 5/10, un peu mieux le matin, pire le soir. Maux de tête. Réussi à préparer le déjeuner assise. Toujours incapable de porter le petit. Ma mère revenue 1 h 30 pour le coucher.

Vendredi 7. Douleur 6/10. Rendez-vous chez le médecin, 10 km. Il augmente les antalgiques. Frais : médicaments, justificatif rangé. J'ai annulé le cours de natation que je faisais chaque vendredi depuis deux ans.

Samedi 8 et dimanche 9. Douleur 6/10 stable. Week-end où mon mari a tout géré, courses, ménage, enfants. Nous n'avons pas pu recevoir nos amis comme prévu. Intimité de couple suspendue depuis l'accident à cause des douleurs.

Ce que cela devient dans son dossier

CE QUE VOUS VIVEZ	CE QUE CELA DEVIENT DANS VOTRE DOSSIER
« Impossible de porter mon fils, ma mère et ma belle-sœur viennent 2 à 3 h par jour. »	Besoin d'assistance par tierce personne, particulièrement élevé du fait de la charge d'enfants en bas âge.
« Je ne peux plus conduire, faire le ménage, étendre le linge, porter le petit. »	Déficit fonctionnel temporaire partiel, mesuré par la liste des actes de la vie courante empêchés.
« Douleur 5 à 7/10, maux de tête, vertiges, nuits coupées. »	Souffrances endurées, d'autant plus utiles à documenter que l'imagerie d'un traumatisme cervical est souvent normale.
« J'ai renoncé au parc avec les enfants, aux amis, à la natation du vendredi. »	Préjudice d'agrément (natation régulière) et retentissement sur la vie sociale et familiale.
« Intimité de couple suspendue depuis l'accident. »	Élément du préjudice sexuel, exprimé sobrement, daté, à approfondir avec l'avocat le moment venu.
« Kiné et médecin, 12 puis 10 km, ma mère conduit et garde les enfants. »	Frais de déplacement kilométrés et aide de l'entourage, tous deux datés et cumulables.

Le cas de Nadia illustre une vérité importante : moins la blessure est visible à l'imagerie, plus le journal devient décisif. C'est lui qui donne corps à une douleur que le scanner ne montre pas.

Exemple 3 : Georges, 71 ans, retraité, traumatisme crânien léger

Georges, retraité actif, chute lourdement à la suite d'un choc avec un deux-roues. Il présente un traumatisme crânien léger, sans lésion grave à l'imagerie, mais avec des séquelles fréquentes et pénibles : maux de tête, fatigue intense,

troubles de la concentration et de la mémoire, irritabilité. Ces troubles, discrets pour un observateur extérieur, se prouvent avant tout par leur récit régulier.

Extraits de son cahier

Lundi 10. Maux de tête 6/10 dès le réveil, sensation de brouillard. Fatigue énorme, sieste de 2 h l'après-midi, ce qui ne m'arrivait jamais. Ma fille est passée régler mes papiers et mes médicaments, je m'y perds, 1 h. Renoncé à ma partie de belote au club.

Mardi 11. Céphalées 5/10. J'ai oublié un rendez-vous, ma femme a dû me le rappeler. Je relis trois fois la même page du journal sans la retenir. Rendez-vous neurologue, 20 km, conduit par ma fille. Frais : consultation, justificatif rangé.

Mercredi 12. Maux de tête 6/10, bruit et lumière insupportables, resté dans la pénombre. Irritable, je me suis emporté contre ma femme pour rien, puis je m'en suis voulu. Fatigue. Abandonné le jardinage, je ne tiens pas debout longtemps.

Jeudi 13. Un peu mieux, céphalées 4/10. Sorti dix minutes marcher, revenu épuisé et étourdi. Concentration toujours difficile, impossible de suivre un film en entier. Ma fille est repassée pour les courses, 45 min.

Vendredi 14. Céphalées 5/10. Nuit agitée, réveils. J'ai confondu deux médicaments, ma femme gère désormais le pilulier. Je ne conduis plus, je n'ai plus confiance en mes réflexes. Renoncé à conduire jusqu'au marché comme chaque vendredi.

Samedi 15 et dimanche 16. Fatigue persistante, deux siestes par jour. Je n'ai pas participé au repas de famille dominical, trop de bruit et de monde. Moral en berne : j'ai l'impression d'avoir vieilli de dix ans en deux semaines.

Ce que cela devient dans son dossier

CE QUE VOUS VIVEZ	CE QUE CELA DEVIENT DANS VOTRE DOSSIER
« Fatigue énorme, siestes quotidiennes, dix minutes de marche m'épuisent. »	Déficit fonctionnel temporaire, traduisant la réduction globale de l'autonomie et de l'endurance.
« Ma fille gère mes papiers, mes courses, mes médicaments ; ma femme tient le pilulier. »	Besoin d'assistance par tierce personne, y compris pour des tâches administratives et de sécurité.
« Maux de tête 4 à 6/10, intolérance au bruit et à la lumière, nuits agitées. »	Souffrances endurées, essentielles à consigner car un traumatisme crânien léger laisse peu de traces à l'imagerie.
« Troubles de mémoire et de concentration, oublis, irritabilité. »	Retentissement cognitif et psychique documenté au quotidien, précieux pour le futur bilan neurologique.
« J'ai abandonné la belote au club, le jardinage, le marché du vendredi. »	Préjudice d'agrément et perte d'activités sociales régulières, datées et répétées.
« Neurologue à 20 km, conduit par ma fille ; je ne conduis plus. »	Frais de déplacement kilométrés et perte d'autonomie de déplacement, tous deux consignés.

Le journal de Georges montre l'invisible. Un traumatisme crânien léger ne se voit pas, mais il se vit intensément. Sans récit quotidien, ces troubles cognitifs et cette fatigue disparaîtraient du dossier. Avec lui, ils deviennent une réalité que l'expert doit prendre en compte.

6. Les dix erreurs qui décrédibilisent un journal

Un bon journal peut être ruiné par quelques maladresses. Voici les dix pièges les plus fréquents, et comment les éviter.

- 1. Exagérer.** C'est l'erreur fatale. Noter 10 sur 10 tous les jours, décrire une incapacité totale permanente, gonfler les heures d'aide. Une seule exagération repérée fait douter de tout le reste. Écrivez le vrai, il suffit.
- 2. Commencer trop tard.** Le journal a le plus de valeur s'il démarre au plus près de l'accident, quand les faits sont frais. Si vous lisez ces lignes des semaines après, ne renoncez pas : commencez aujourd'hui et reconstituez honnêtement le passé récent en le signalant comme une reconstitution.
- 3. Oublier de dater.** Un fait sans date perd sa force de preuve. Datez chaque entrée, sans exception. La date est ce qui permet de recouper votre récit avec vos rendez-vous médicaux.
- 4. Rester dans le vague.** « J'ai eu mal, on m'a aidé » ne vaut rien. « Douleur 7/10 au genou droit, aide à la toilette 30 minutes par mon épouse » vaut beaucoup. Le chiffre et le détail font la preuve.
- 5. Ne noter que les mauvais jours.** Un journal uniformément noir n'est pas crédible. Notez aussi les progrès, les bons moments, les gestes retrouvés. L'honnêteté des variations renforce l'ensemble.
- 6. Ne pas conserver les justificatifs.** Un frais évoqué sans preuve est un frais perdu. Rangez chaque justificatif le jour même, dans l'ordre des dates. Le journal chiffre, le justificatif prouve.
- 7. Confondre journal et défoulement.** Votre cahier n'est pas le lieu des reproches contre l'autre conducteur, des insultes ou des accusations. Restez factuel. Un ton excessif ou vindicatif nuit à votre crédibilité et sera lu par des professionnels.
- 8. Réécrire ou raturer massivement.** Un cahier propre est bon signe, mais un cahier entièrement recopié après coup perd sa valeur de spontanéité. Corrigez une erreur d'une barre simple et continuez. Ne reconstruisez pas votre journal la veille de l'expertise.
- 9. Se contredire avec le dossier médical.** Si vous notez une activité que votre médecin vous a interdite, ou une capacité que le dossier dément, vous créez une faille. Votre récit doit rester cohérent avec vos soins et vos prescriptions.
- 10. Abandonner en cours de route.** Un journal tenu trois semaines puis interrompu laisse un trou au pire moment. Tenez-le jusqu'à la consolidation, c'est-à-dire jusqu'à la stabilisation de votre état. La régularité est ce qui, au bout du compte, emporte la conviction.

Évitez ces dix pièges et votre journal deviendra ce qu'il doit être : un récit sincère, précis, daté et cohérent. Autrement dit, une preuve.

Pourquoi ce travail compte, et ce qu'un avocat en fait

Le journal que vous tenez n'est pas une fin en soi. C'est la matière que votre avocat transforme en évaluation chiffrée, poste par poste, face à l'assureur ou devant le juge. Dans la pratique, les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réellement obtenue avec un avocat spécialisé en dommage corporel. La différence tient souvent à ce que vous seul pouvez fournir : la preuve datée de votre vie empêchée.

Votre récit ne travaille jamais seul. Il se combine à votre dossier médical, aux certificats de votre médecin et, le cas échéant, aux attestations de vos proches. La loi encadre d'ailleurs précisément la forme de ces attestations de témoins : selon l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation « contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés », doit être « écrite, datée et signée de la main de son auteur » et mentionner qu'une fausse attestation expose à des sanctions pénales. Un proche qui décrit, dans les règles, l'aide qu'il vous a apportée renforce puissamment votre journal.

Ce que le cabinet a déjà obtenu montre l'enjeu d'un dossier bien construit. LEXVOX AVOCATS a par exemple obtenu 3 270 000 euros au terme de 8 années de contentieux dans une affaire particulièrement grave.

Conformément à l'article 11.1 du Règlement Intérieur National, l'avocat est tenu à une obligation de moyens, non de résultat. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Chaque situation est unique.

Votre prochaine étape

Ouvrez un cahier ce soir et remplissez votre première fiche quotidienne, en suivant le modèle de la section 3. Une seule page, cinq minutes. C'est le premier acte concret de votre défense.

Un échange pour faire le point. Si vous souhaitez que votre situation soit examinée par un avocat, le cabinet LEXVOX AVOCATS propose une consultation initiale gratuite de 30 minutes. Vous y présentez votre dossier, vous posez vos questions, vous repartez avec une vision claire de vos droits, sans engagement. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou consulter <https://lexvox-victime.com>. Le cabinet intervient dans toute la région PACA, avec quatre bureaux à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane.

Rappel : ce document est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15.

DOCUMENT 02

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

La checklist des 30 documents

Kit Accident LEXVOX, palier 1 (gratuit), document 1.2.

Ce que ce document va vous permettre - Rassembler, dans un seul dossier, les 30 pièces qui font la valeur d'une indemnisation après un accident de la circulation. - Savoir précisément où chercher chaque document, en combien de temps l'obtenir et pourquoi il compte. - Constituer, dès aujourd'hui, un témoignage écrit conforme à la loi grâce au modèle d'attestation reproduit dans ce document.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi cette checklist change tout

Après un accident, votre indemnisation ne se décide pas sur vos souvenirs. Elle se construit sur des preuves écrites. Chaque poste de préjudice, qu'il s'agisse de vos douleurs, de vos pertes de revenus ou de l'aide de vos proches, doit être démontré pièce par pièce. Un dossier complet fait la différence entre une offre d'assureur au rabais et une réparation à hauteur de ce que vous avez réellement subi.

Cette réalité tient à un chiffre. Les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réelle obtenue avec un avocat spécialisé. L'écart se comble avec des documents, pas avec des affirmations.

La loi vous protège dans cette collecte. Dès sa première correspondance, l'assureur doit vous informer que vous pouvez obtenir, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, et vous rappeler que vous pouvez vous faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. C'est l'article L211-10 du code des assurances : « A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. » (article L211-10 du code des assurances, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795457).

Les 30 documents ci-dessous sont classés en 6 familles. Cochez la case au fur et à mesure. Vous n'aurez pas tout du premier coup, et ce n'est pas grave : cette liste est une feuille de route, pas un examen.

Le tableau des 30 documents

Un terme utile avant de commencer. La **consolidation** est le moment où votre état de santé se stabilise, où les soins ne l'améliorent plus de façon notable. C'est à partir d'elle que se chiffre définitivement votre préjudice. Beaucoup de pièces ci-dessous servent à documenter le chemin jusqu'à cette date.

N°	DOCUMENT	OÙ L'OBTENIR	DÉLAI D'OBTENTION	POURQUOI IL EST INDISPENSABLE	FAIT
L'accident					
1	Procès-verbal ou rapport d'enquête de police ou de gendarmerie	Auprès de votre assureur (il doit vous en fournir copie sur demande) ou du service verbalisateur	Quelques semaines à plusieurs mois	Établit les circonstances, les responsabilités et l'implication du véhicule ; pièce centrale du dossier	☐
2	Constat amiable d'accident automobile	Votre exemplaire signé le jour de l'accident, ou copie auprès de votre assureur	Immédiat si conservé	Figé la version des faits des deux conducteurs, croquis et dégâts apparents à l'appui	☐
3	Attestations de témoins (modèle article 202 ci-dessous)	Rédigées par les personnes ayant assisté à l'accident	Selon disponibilité des témoins	Corroborent votre version quand le PV manque ou reste ambigu	☐
4	Photographies des lieux, des véhicules et des dommages	Vos propres clichés ou ceux des témoins et secours	Immédiat, à faire dès que possible	Montrent la violence du choc, la position des véhicules, l'état de la chaussée	☐
5	Coordonnées complètes des parties et des véhicules impliqués	Relevées sur place ou dans le constat	Immédiat	Permettent d'identifier l'assureur adverse et de lancer la procédure d'offre	☐
Le médical					
6	Certificat médical initial descriptif	Médecin des urgences ou premier médecin consulté	À demander dès la première prise en charge	Décrit précisément vos lésions au départ ; sans lui, tout se discute des années plus tard	☐
7	Comptes rendus d'hospitalisation	Service hospitalier, bureau des entrées ou dossier médical	Sous 8 jours après demande écrite	Retracent la gravité de la prise en charge, les interventions, la durée du séjour	☐
8	Comptes rendus opératoires et de consultation	Chirurgien, spécialistes, médecin traitant	Sous 8 jours après demande écrite	Documentent chaque étape des soins et l'évolution de votre état	☐
9	Résultats d'examens et d'imagerie (radios, scanner, IRM)	Service de radiologie, laboratoire, établissement de soins	Sous 8 jours (2 mois si pièces de plus de 5 ans)	Preuves objectives des lésions, opposables à l'expert de l'assureur	☐

N°	DOCUMENT	OÙ L'OBTENIR	DÉLAI D'OBTENTION	POURQUOI IL EST INDISPENSABLE	FAIT
10	Ordonnances	Vos médecins, ou pharmacie qui les a délivrées	Au fil des soins	Attestent des traitements prescrits et de leur durée	☐
11	Arrêts de travail	Médecin prescripteur, doubles conservés par vous	Au fil des arrêts	Mesurent la durée pendant laquelle vous n'avez pas pu travailler	☐
12	Certificat médical de consolidation	Médecin traitant ou médecin expert	À la stabilisation de votre état	Fixe la date de consolidation, point de départ du chiffrage définitif	☐
Le professionnel					
13	Bulletins de salaire des 12 mois précédant l'accident	Votre employeur ou vos archives personnelles	Immédiat si conservés	Établissent votre revenu de référence avant l'accident	☐
14	Bulletins de salaire depuis l'accident	Votre employeur ou vos archives personnelles	Au fil des mois	Chiffrant la perte de revenus, primes et heures supplémentaires manquées	☐
15	Avis d'imposition des 2 dernières années	Votre espace personnel sur impots.gouv.fr	Immédiat en téléchargement	Confirment vos revenus et votre situation fiscale de référence	☐
16	Attestation employeur détaillée	Service des ressources humaines de votre entreprise	1 à 3 semaines	Précise pertes de primes, retard de carrière, aménagements de poste	☐
17	Contrat de travail	Votre employeur ou vos archives	Immédiat si conservé	Établit votre statut, votre ancienneté et vos fonctions réelles	☐
Les frais					
18	Factures de soins et de matériel médical non remboursés	Praticiens, pharmacies, fournisseurs d'appareillage	À conserver au fil des dépenses	Justifient les frais restés à votre charge, poste de préjudice à part entière	☐
19	Tickets et justificatifs de frais divers	Vos propres archives (pansements, aides, adaptations)	Immédiat, à conserver systématiquement	Additionnés, ces petits frais pèsent lourd sur la durée	☐
20	Relevé de frais kilométriques	Tenu par vous (dates, trajets, distances vers les soins)	À remplir au fil des déplacements	Valorise chaque trajet médical, souvent oublié par l'assureur	☐

N°	DOCUMENT	OÙ L'OBTENIR	DÉLAI D'OBTENTION	POURQUOI IL EST INDISPENSABLE	FAIT
21	Justificatifs de transport (taxi, VSL, péages, parking)	Compagnies de transport, tickets conservés	À conserver au fil des trajets	Complètent le poste transport lié aux soins	[]
22	Décomptes de la Sécurité sociale et de la mutuelle	Votre caisse d'assurance maladie et votre mutuelle	Immédiat en téléchargement	Distinguent ce qui a été remboursé de ce qui reste dû, pour éviter les doubles comptes	[]
L'assurance					
23	Contrat d'assurance automobile et conditions générales	Votre assureur, espace client ou dossier papier	Immédiat si conservé	Révèle vos garanties, franchises et plafonds réels	[]
24	Attestation de garantie du conducteur	Votre assureur	1 à 2 semaines sur demande	Détermine votre couverture si vous étiez au volant, souvent la clé de votre indemnisation	[]
25	Contrat de protection juridique	Votre assureur auto, habitation ou carte bancaire	Immédiat si conservé	Peut financer votre défense et vos frais d'avocat	[]
26	Contrat de prévoyance et de mutuelle	Organisme de prévoyance, mutuelle, employeur	1 à 2 semaines	Ouvre des indemnités complémentaires souvent ignorées	[]
27	Ensemble des courriers reçus de l'assureur	Votre boîte aux lettres et vos courriels, à archiver	Au fil des échanges	Trace les délais d'offre et les manquements éventuels de l'assureur	[]
La famille					
28	Attestations d'aide des proches (tierce personne)	Rédigées par les proches qui vous assistent (modèle article 202)	Selon disponibilité	Prouvent l'aide humaine reçue au quotidien, poste souvent très élevé	[]
29	Justificatifs d'aménagement du domicile ou du véhicule	Factures des adaptations, devis, artisans	À conserver dès les travaux	Chiffrent les frais d'adaptation rendus nécessaires par le handicap	[]
30	Journal de bord quotidien	Tenu par vous, jour après jour	À commencer dès maintenant	Consigne douleurs, gênes et incidences sur la vie courante entre deux rendez-vous	[]

Le témoignage écrit : le modèle d'attestation conforme

Un témoignage oral ne vaut presque rien dans un dossier. Un témoignage écrit conforme à la loi, au contraire, peut peser lourd. La forme des attestations de témoins est fixée par l'article 202 du code de procédure civile. Une attestation qui ne respecte pas ces mentions risque d'être écartée.

Voici la citation exacte de l'article 202 du code de procédure civile

(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410330) :

« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »

Le témoin ne doit donc rien inventer, rien arranger. Il relate seulement ce qu'il a vu ou constaté lui-même. Vous ne devez jamais lui dicter son témoignage : une attestation de complaisance se retourne contre la victime.

Modèle d'attestation à recopier de la main du témoin

Chaque témoin recopie ce texte à la main, le date et le signe. Il y joint la photocopie d'une pièce d'identité comportant sa signature.

ATTESTATION

Je soussigné(e) [nom, prénoms], né(e) le [date de naissance] à [lieu de naissance], demeurant [adresse complète], exerçant la profession de [profession],

[Le cas échéant] déclare avoir avec l'une des parties le lien suivant : [parenté, alliance, subordination, collaboration ou communauté d'intérêts]. [Sinon, écrire : déclare n'avoir aucun lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ni de communauté d'intérêts avec les parties.]

Atteste des faits suivants, auxquels j'ai personnellement assisté ou que j'ai personnellement constatés : [Relation précise, factuelle et personnelle des faits : date, heure, lieu, ce que le témoin a vu et entendu, sans interprétation ni supposition.]

J'établis la présente attestation en vue de sa production en justice et j'ai connaissance qu'une fausse attestation de ma part m'expose à des sanctions pénales.

Fait à [lieu], le [date].

[Signature manuscrite de l'auteur]

Pièce jointe : photocopie d'un document officiel justifiant de mon identité et comportant ma signature.

Rappel des cinq points non négociables : identité complète, lien éventuel avec les parties, mention de la production en justice et de la connaissance des sanctions pénales, texte écrit daté et signé de la main du témoin, pièce d'identité annexée.

Ce même modèle sert pour vos proches qui vous aident au quotidien (document n° 28). Leur attestation décrit concrètement les gestes accomplis, leur fréquence et leur durée : c'est ainsi que se prouve le besoin d'aide humaine.

Comment classer votre dossier

La méthode de classement qui fait gagner du temps

- **Six intercalaires, une famille par intercalaire.** Reprenez l'ordre du tableau : l'accident, le médical, le professionnel, les frais, l'assurance, la famille. Vous retrouvez chaque pièce en quelques secondes.
- **Un classement chronologique à l'intérieur de chaque famille.** Du plus ancien au plus récent. L'évolution de votre situation, notamment médicale, saute alors aux yeux de tout lecteur.
- **Jamais d'originaux envoyés.** Vous transmettez toujours des copies, à l'assureur comme à toute autre partie. Vous conservez précieusement chaque original chez vous. Un original perdu ne se remplace pas.
- **Une copie numérique de sécurité.** Photographiez ou scannez chaque pièce et rangez ces fichiers dans un dossier dédié. En cas de perte, d'incendie ou de dégât des eaux, vous restez couvert.

Ce dossier n'a pas besoin d'être parfait pour être utile. Commencez par ce que vous avez déjà, puis complétez semaine après semaine. Chaque pièce ajoutée renforce votre position.

Votre prochaine étape

Imprimez ce tableau, procurez-vous six intercalaires et rangez dès aujourd'hui les documents déjà en votre possession. Le reste suivra, pièce par pièce.

Un mot du cabinet

La constitution de ce dossier est un travail long, parfois décourageant, souvent solitaire. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié au dommage corporel, accompagne les victimes d'accident de la circulation dans cette démarche. Une consultation initiale gratuite de 30 minutes permet de faire le point sur les pièces réunies et sur les postes de préjudice à documenter. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou nous retrouver sur <https://lexvox-victime.com>, dans nos quatre bureaux de Provence (Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles, Marignane).

Chemin : /home/user/lexvox-victime/kits/accident/palier-1/1-2-checklist-30-documents.md Longueur approximative : 2 550 mots. Références citées (referentiel-verifie.json) : cpc-202 (article 202 du code de procédure civile, cité verbatim et par URL), casr-L211-10 (article L211-10 du code des assurances, cité verbatim et par URL). Preuves cabinet mobilisées : constat de pratique 2 à 5 fois, consultation gratuite de 30 minutes, coordonnées (BRIEF-REDACTION.md).

DOCUMENT 03

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

Le plan des 30 premiers jours

Ce que ce document va vous permettre

- Savoir exactement quoi faire, jour après jour, pendant le mois qui suit votre accident, sans rien oublier d'essentiel.
- Comprendre le rôle juridique de chaque geste, pour que vos preuves tiennent le jour où votre indemnisation se discutera.
- Éviter les pièges les plus coûteux des premières semaines, à commencer par ceux que l'assureur ne vous signalera pas.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi ces 30 jours décident de tout

Un accident de la route bouleverse une vie en quelques secondes. Les jours qui suivent semblent flous, douloureux, dominés par l'urgence médicale et l'inquiétude. Pourtant, c'est précisément cette période qui pèsera le plus lourd, des mois plus tard, quand votre indemnisation se jouera.

La raison est simple. L'indemnisation d'un dommage corporel repose sur des preuves. Or ces preuves se constituent au moment des faits, pas après. Une lésion non décrite le premier jour devient contestable. Un témoin non identifié devient introuvable. Une dépense non conservée devient invisible. Le temps efface les traces, et l'assureur du responsable le sait très bien.

Ce document vous donne une feuille de route claire, découpée en quatre semaines. Pour chaque étape clé, vous trouverez trois éléments : l'action à mener, le pourquoi juridique qui la justifie, et le piège à éviter. Vous n'avez pas besoin d'être juriste. Vous avez besoin d'un plan. Le voici.

Un principe traverse tout ce document : vous n'êtes pas seul face à l'assureur, et la loi vous protège bien plus que vous ne le croyez. Encore faut-il connaître vos droits et agir dans le bon ordre.

Semaine 1 (J0 à J7) : sécuriser les preuves médicales et matérielles

La première semaine est la plus importante. Tout ce que vous fixez maintenant deviendra votre socle de preuve. Ce que vous laissez passer sera très difficile à rattraper.

J0 : le jour de l'accident

L'action. Faites-vous examiner par un médecin, aux urgences, chez SOS Médecins ou chez votre généraliste. Même si vous vous sentez « à peu près bien », consultez. Sur les lieux, notez ce que vous pouvez : plaque du véhicule impliqué, coordonnées du conducteur, et surtout identité complète des témoins présents.

Le pourquoi juridique. L'examen médical du jour crée la première trace officielle de vos blessures. Les témoins, eux, sont souvent la clé pour établir les circonstances et la responsabilité. Une attestation de témoin obéit à des règles précises de forme, définies par l'article 202 du code de procédure civile : elle relate les faits personnellement constatés, mentionne l'identité de son auteur et indique qu'il sait qu'une fausse attestation l'expose à des sanctions pénales. Encore faut-il pouvoir recontacter ce témoin plus tard.

Le piège. Beaucoup de victimes, sous le choc ou par pudeur, minimisent leurs douleurs devant le premier médecin. L'adrénaline masque la souffrance pendant plusieurs heures. Ne dites jamais « ça va » par réflexe. Décrivez tout, y compris ce qui vous paraît secondaire. Et ne repartez jamais des lieux sans avoir noté au moins un nom et un numéro de téléphone de témoin.

JO à J3 : le certificat médical initial

L'action. Exigez un certificat médical initial complet. Ce document doit décrire chaque lésion constatée, même la plus mineure : contusion, cervicalgie, entorse, choc psychologique, trouble du sommeil. Relisez-le avant de quitter le cabinet ou l'hôpital. Si une douleur n'y figure pas, demandez qu'elle soit ajoutée.

Le pourquoi juridique. Le certificat médical initial est la pièce maîtresse de tout votre dossier. C'est lui qui relie vos blessures à l'accident et qui fixe le point de départ médical. Des mois plus tard, l'expert et l'assureur s'y référeront en priorité. Une lésion absente du certificat initial sera systématiquement contestée : on vous objectera qu'elle n'a aucun lien avec l'accident, puisque rien ne la mentionne au départ.

Le piège. Le piège classique est le certificat trop bref. Un médecin pressé peut écrire « contusions multiples, arrêt 7 jours » sans détailler. Ce résumé vous dessert. Un traumatisme cervical non mentionné le premier jour, mais qui vous handicape six mois plus tard, sera très difficile à faire reconnaître. Prenez le temps, poste par poste, de vérifier que tout est écrit. Conservez l'original en lieu sûr et faites-en une photocopie immédiatement.

À retenir sur le certificat initial

CE QUI PROTÈGE VOS DROITS	CE QUI LES FRAGILISE
Chaque lésion décrite précisément	Formule vague type « contusions multiples »
Douleurs psychologiques mentionnées	Blessures « oubliées » car jugées mineures
Certificat conservé en original	Aucune copie de sauvegarde
Relu et corrigé sur place	Signé sans être relu

J1 à J3 : ouvrir votre journal de bord

L'action. Dès que vous en avez la force, ouvrez votre journal de bord. Notez chaque jour votre niveau de douleur, vos difficultés concrètes (vous habiller, monter un escalier, dormir, porter vos enfants), vos rendez-vous médicaux et l'aide dont vous avez besoin. La méthode complète figure dans le document 1.1 de ce kit, « Le journal de bord ».

Le pourquoi juridique. Beaucoup de préjudices ne se lisent sur aucune radiographie. Les souffrances endurées, la gêne dans les gestes quotidiens, le recours à une aide humaine : tout cela doit être prouvé pour être indemnisé. Un

journal tenu au jour le jour, régulier et daté, constitue une preuve précieuse et crédible de votre vécu réel.

Le piège. Le piège est d'attendre « d'aller mieux » pour tout écrire d'un coup. Un récit reconstitué des semaines après perd sa valeur : les détails s'effacent et la mémoire trie. La force du journal tient à sa régularité. Quelques lignes chaque jour valent mieux qu'un long texte tardif.

J2 à J5 : rassembler et photographier

L'action. Rassemblez et photographiez tout : dégâts de votre véhicule, vos blessures visibles, le constat amiable, vos premières ordonnances, vos justificatifs de dépenses (pharmacie, transport, matériel médical). Créez un dossier physique et un dossier numérique.

Le pourquoi juridique. Chaque dépense liée à l'accident peut ouvrir droit à remboursement, à condition d'en apporter la preuve. Les photos des blessures documentent leur évolution, ce qu'un certificat ne fait pas. Ce travail d'archivage nourrira votre demande d'indemnisation poste par poste.

Le piège. Jeter les tickets « sans importance ». Une paire de béquilles, des trajets en taxi vers la kinésithérapie, une nuit d'accompagnant : ces petites sommes s'additionnent et sont indemnisables. Sans justificatif, elles disparaissent de votre dossier.

J7 : la déclaration à votre assureur

L'action. Déclarez l'accident à votre propre assureur dans le délai prévu par votre contrat, en général 5 jours ouvrés. Faites-le par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou via l'espace client en conservant une preuve. Joignez le constat amiable si vous en avez un.

Le pourquoi juridique. La déclaration déclenche la gestion de votre sinistre et l'application de vos garanties. C'est une obligation contractuelle. Elle ouvre aussi le processus qui aboutira, pour un accident de la circulation, à une offre d'indemnisation de l'assureur du responsable.

Le piège. Confondre déclarer et négocier. À ce stade, vous informez, vous ne discutez pas d'un montant. Tenez-vous en aux faits : date, lieu, circonstances, blessures constatées. N'anticipez aucune évaluation de votre préjudice et ne minimisez rien pour « faire simple ».

Semaine 2 (J8 à J14) : cartographier vos garanties et cadrer l'assureur

La deuxième semaine sert à comprendre le terrain contractuel et à poser les bonnes limites. C'est le moment où les premiers courriers de l'assureur arrivent. Votre vigilance doit être maximale.

J8 à J10 : vérifier votre garantie protection juridique

L'action. Sortez vos contrats (auto, habitation, carte bancaire, mutuelle) et cherchez une garantie « protection juridique ». Vérifiez son étendue et ses plafonds. Cette garantie peut prendre en charge tout ou partie des frais de défense de vos intérêts, y compris les honoraires d'un avocat que vous choisirez librement.

Le pourquoi juridique. La protection juridique existe précisément pour les situations comme la vôtre. Beaucoup de victimes ignorent qu'elles la possèdent déjà, incluse dans un contrat souscrit des années plus tôt. Elle peut financer

vosre accompagnement sans que cela pèse sur votre budget.

Le piège. Croire que l'assureur qui gère votre protection juridique vous imposera son avocat. Le libre choix de l'avocat est un principe protégé. Vous n'êtes jamais obligé d'accepter le professionnel proposé par la compagnie. Vérifiez ce point noir sur blanc dans vos conditions générales.

J8 à J10 : vérifier votre garantie conducteur

L'action. Dans le même mouvement, vérifiez si votre contrat auto comporte une garantie du conducteur (parfois appelée « garantie corporelle du conducteur »). Notez son plafond et ses exclusions.

Le pourquoi juridique. Cette distinction est capitale. Une victime qui n'est pas conductrice (passager, piéton, cycliste) bénéficie d'une protection très forte de la loi Badinter : elle est indemnisée de ses atteintes corporelles sans qu'on puisse lui opposer sa propre faute, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident. Le conducteur, lui, ne bénéficie pas de cette protection automatique. Sa garantie conducteur devient alors essentielle, notamment s'il est responsable ou seul en cause.

Le piège. Supposer que « l'assurance paiera de toute façon ». Si vous conduisiez et que votre responsabilité est engagée, votre indemnisation corporelle peut dépendre entièrement de la présence, ou de l'absence, d'une garantie conducteur. Découvrir son inexistence trop tard laisse des victimes sans recours. Vérifiez maintenant.

J10 à J14 : recevoir le premier courrier de l'assureur sans rien signer

L'action. Quand l'assureur du responsable vous écrit, lisez tout, classez tout, et ne signez rien. Répondez si nécessaire pour communiquer des pièces, mais n'acceptez aucune proposition, aucune évaluation, aucune reconnaissance.

Le pourquoi juridique. Dès sa première correspondance, l'assureur a des obligations légales envers vous. L'article L211-10 du code des assurances prévoit :

« A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. »

Article L211-10 du code des assurances. Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795457

Autrement dit, la loi elle-même vous reconnaît le droit d'être assisté d'un avocat et d'un médecin. Ce n'est pas un luxe, c'est un droit inscrit dans le texte.

Le piège. Le piège le plus coûteux du dossier. Une signature apposée trop tôt, sur un accord amiable ou un procès-verbal d'examen médical, peut vous engager durablement. Ne signez aucun document de l'assureur avant d'en comprendre chaque conséquence. Un accord peut vous paraître généreux et rester très inférieur à votre préjudice réel. Dans la pratique, les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réelle obtenue avec un avocat spécialisé.

La règle d'or de la semaine 2

VOUS POUVEZ	VOUS NE DEVEZ PAS ENCORE
Transmettre vos pièces médicales	Signer un accord d'indemnisation
Accuser réception des courriers	Accepter un montant proposé
Poser des questions par écrit	Reconnaître une part de responsabilité
Demander la copie du PV d'enquête	Vous rendre seul à un examen sans vous informer de vos droits

Semaine 3 (J15 à J21) : consolider le dossier et anticiper l'expertise

La troisième semaine consolide ce que vous avez construit. Vous complétez, vous vérifiez, et vous préparez l'étape médicale décisive : l'expertise.

J15 à J18 : centraliser toutes vos pièces

L'action. Rassemblez dans un dossier unique toutes vos pièces : certificat médical initial, comptes rendus d'hospitalisation, ordonnances, arrêts de travail, justificatifs de dépenses, photos, constat, coordonnées des témoins, et votre journal de bord. Numérotez-les et faites une liste.

Le pourquoi juridique. Un dossier ordonné est un dossier qui convainc. Lorsque votre indemnisation se discutera, chaque poste de préjudice devra être appuyé par une pièce. La nomenclature Dintilhac, outil de référence utilisé par les experts et les tribunaux, recense ces postes : dépenses de santé, aide d'une tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique, et bien d'autres. Chacun se prouve par des pièces.

Le piège. Attendre la veille de l'expertise pour tout chercher. Les documents médicaux mettent parfois des semaines à arriver. Réclamez-les tôt. Un compte rendu manquant le jour de l'expertise est un préjudice non évalué.

J18 à J21 : recenser vos préjudices non médicaux

L'action. Listez tout ce que l'accident a changé dans votre vie : jours de travail perdus, primes non versées, aide reçue de vos proches, activités arrêtées, loisirs abandonnés, projets suspendus. Dotez et chiffrez quand c'est possible.

Le pourquoi juridique. Le préjudice corporel ne se limite pas aux frais médicaux. La perte de revenus, le besoin d'aide d'une tierce personne, le retentissement sur vos loisirs ou votre vie familiale sont autant de postes indemnisables. Encore faut-il les avoir identifiés et documentés.

Le piège. Oublier l'aide informelle de l'entourage. Un conjoint qui s'occupe de tout pendant votre convalescence, un parent qui vous conduit à chaque rendez-vous : ce soutien a une valeur juridique. Non noté, il devient invisible et donc non indemnisé. Consignez-le dans votre journal de bord.

J15 à J21 : préparer l'expertise médicale à venir

L'action. Vous serez probablement convoqué à un examen médical par l'assureur. Préparez-le : rassemblez vos justificatifs médicaux, relisez votre journal, et souvenez-vous que vous avez le droit d'être assisté d'un médecin de votre choix, dit médecin de recours.

Le pourquoi juridique. L'expertise médicale fixe l'ampleur de vos préjudices. C'est un rendez-vous déterminant. Comme le rappelle l'article L211-10 cité plus haut, la loi vous reconnaît explicitement le droit d'être assisté d'un médecin lors de cet examen. Le médecin de l'assureur défend les intérêts de l'assureur ; un médecin de recours défend les vôtres.

Le piège. Vous présenter seul et non préparé à l'examen médical. Le médecin mandaté par la compagnie n'est pas votre adversaire déclaré, mais il travaille pour elle. Sous-estimer cet examen, ou taire certaines douleurs, peut réduire durablement votre évaluation. Ne vous y rendez jamais sans avoir mesuré l'enjeu.

Semaine 4 (J22 à J30) : comprendre le calendrier légal et poser vos décisions

La dernière semaine vous donne la vision d'ensemble. Vous connaissez désormais vos preuves, vos garanties et vos droits. Il reste à comprendre le calendrier que la loi impose à l'assureur, pour ne pas subir le sien.

J22 à J25 : connaître le délai d'offre des 8 mois

L'action. Retenez une échéance clé : pour un accident de la circulation, l'assureur du responsable doit vous présenter une offre d'indemnité dans un délai encadré par la loi. Marquez ce repère dans votre calendrier et suivez-le.

Le pourquoi juridique. L'article L211-9 du code des assurances fixe ce délai maximum :

« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. »

Article L211-9 du code des assurances. Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795447

L'assureur n'a donc pas un temps illimité. Il doit vous faire une offre dans les 8 mois de l'accident pour l'atteinte à votre personne. Ce délai peut être de 3 mois lorsque la responsabilité n'est pas contestée et que votre dommage est déjà quantifié. Ce calendrier joue en votre faveur : il oblige l'assureur à avancer.

Le piège. Confondre « offre dans les 8 mois » et « offre juste ». La loi impose un délai, pas un montant équitable. Une offre peut arriver dans les temps et rester très inférieure à votre préjudice réel. Le délai vous protège contre la lenteur, pas contre la sous-évaluation. C'est votre dossier, solide et documenté, qui vous protège contre la sous-évaluation.

J25 à J28 : mesurer l'enjeu de la consolidation

L'action. Comprenez le mot « consolidation » : c'est le moment où votre état de santé est stabilisé, où les lésions n'évoluent plus. Ne cherchez pas à conclure votre dossier avant d'y être arrivé.

Le pourquoi juridique. L'indemnisation définitive suppose que l'on connaisse l'étendue finale de vos séquelles. Tant que votre état évolue, chiffrer votre préjudice de façon définitive est prématuré. Une offre définitive acceptée avant consolidation risque d'ignorer des séquelles qui n'apparaîtront que plus tard.

Le piège. Accepter un règlement rapide « pour en finir ». La tentation est humaine, surtout quand les difficultés financières s'accumulent. Mais un accord signé avant consolidation peut vous priver de l'indemnisation de séquelles durables. Une provision, versée en cours de route pour faire face à vos dépenses, ne se confond pas avec le règlement final.

J28 à J30 : faire le point et décider de la suite

L'action. Au terme de ce premier mois, faites le bilan. Vos preuves sont-elles complètes ? Vos garanties sont-elles identifiées ? Comprenez-vous les échéances à venir ? C'est le moment de décider si vous poursuivez seul ou accompagné.

Le pourquoi juridique. La loi vous reconnaît le droit d'être assisté d'un avocat à chaque étape, dès la première correspondance de l'assureur. Ce droit existe pour rééquilibrer un rapport de forces naturellement inégal : d'un côté une compagnie outillée, de l'autre une victime seule. Vous décidez librement de l'exercer ou non.

Le piège. Attendre trop longtemps pour se faire conseiller. Plus l'accompagnement intervient tôt, mieux les preuves sont sécurisées et les erreurs évitées. Solliciter un avis ne vous engage à rien et n'a rien d'agressif. C'est une simple précaution, exactement comme le certificat médical du premier jour.

Récapitulatif du mois en un coup d'œil

SEMAINE	PRIORITÉ	NE JAMAIS OUBLIER
1 (J0 à J7)	Preuves médicales et matérielles	Certificat initial complet, témoins, déclaration à l'assureur
2 (J8 à J14)	Garanties et vigilance	Protection juridique, garantie conducteur, ne rien signer
3 (J15 à J21)	Consolidation du dossier	Toutes les pièces réunies, expertise préparée
4 (J22 à J30)	Calendrier légal	Délai d'offre, consolidation, décision sur la suite

Lexique express de ce document

Le vocabulaire technique de ce kit est défini en détail dans le document lexique du palier 1 accident. Voici les termes essentiels rencontrés ici.

- **Certificat médical initial** : premier document médical décrivant vos lésions après l'accident. Pièce maîtresse du dossier.
- **Consolidation** : moment où votre état de santé est stabilisé et où les lésions n'évoluent plus. Elle conditionne l'indemnisation définitive.
- **Provision** : somme versée en cours de procédure pour faire face à vos dépenses, sans clore le dossier.

- **Protection juridique** : garantie d'assurance qui prend en charge tout ou partie des frais de défense de vos intérêts.
- **Garantie conducteur** : garantie qui indemnise les dommages corporels du conducteur, y compris lorsqu'il est responsable.
- **Médecin de recours** : médecin que vous choisirez pour vous assister lors de l'expertise et défendre vos intérêts.
- **Nomenclature Dintilhac** : liste de référence des postes de préjudice corporel, utilisée par les experts et les tribunaux.

Votre prochaine étape

Aujourd'hui, ouvrez une pochette (physique ou numérique) et placez-y votre certificat médical initial. C'est la première pièce de votre dossier, et la plus importante. Tout le reste viendra s'y ajouter.

Un mot du cabinet

Chez LEXVOX AVOCATS, nous accompagnons chaque jour des victimes d'accident de la route dans la reconstruction de leur vie et la défense de leurs droits. Notre rôle n'est pas de vous promettre un résultat, mais de mettre à votre service la rigueur d'un cabinet dédié au dommage corporel. Si vous souhaitez y voir plus clair sur votre situation, la première consultation de 30 minutes est gratuite. Vous pouvez nous joindre au 04 90 54 58 10 ou sur <https://lexvox-victime.com>. Nous recevons dans nos quatre bureaux en PACA : Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

DOCUMENT 04

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

Le protocole face à l'assureur

Ce que ce document va vous permettre - Savoir exactement ce que la loi impose à l'assureur, et dans quels délais, pour ne plus subir la relation. - Repérer les trois erreurs qui coûtent le plus cher à une victime, et les éviter dès le premier échange. - Utiliser deux outils concrets : un modèle de lettre pour revenir sur un accord signé, et une grille pour lire une offre poste par poste.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

Après un accident de la route, vous n'êtes pas seul face à un événement : vous êtes face à une entreprise. L'assureur qui garantit le responsable est un professionnel de l'indemnisation. Il connaît la loi, les barèmes et les délais. Vous, non. Ce déséquilibre est la première réalité à comprendre. La bonne nouvelle est que la loi ne vous laisse pas sans armes. Elle impose à l'assureur des obligations précises, encadrées par des délais et sanctionnées quand il les ignore.

Ce document vous donne le protocole à suivre. Il tient en trois idées. D'abord, connaître les devoirs de l'assureur, car un devoir que vous connaissez est un droit que vous pouvez exiger. Ensuite, identifier les gestes qui vous piègent, ceux qu'un dossier bien mené n'accepte jamais. Enfin, disposer d'un droit de secours, le droit de revenir sur un accord signé trop vite, et d'une méthode pour vérifier qu'une offre est complète.

Un constat de terrain guide toute cette démarche. Les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réelle obtenue avec un avocat spécialisé. Ce n'est pas une accusation, c'est une donnée de pratique : l'assureur défend ses intérêts, pas les vôtres. Votre travail consiste à rétablir l'équilibre.

Conformément à l'article 11.1 du Règlement Intérieur National, l'avocat est tenu à une obligation de moyens, non de résultat. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Chaque situation est unique.

1. Ce que l'assureur doit faire

La relation avec l'assureur n'est pas une négociation entre égaux qui feraient ce qu'ils veulent. C'est une procédure réglée par le code des assurances. Trois obligations vous protègent en particulier : le délai d'offre, le devoir d'information, et la sanction du retard.

L'offre d'indemnité doit arriver dans un délai maximum de 8 mois

L'assureur ne peut pas vous laisser attendre indéfiniment. Il doit vous présenter une offre d'indemnité dans un délai plafonné, décompté depuis le jour de l'accident. C'est l'article L211-9 du code des assurances qui le prévoit.

« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. » Article L211-9 du code des assurances.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795447

Retenez deux nuances importantes. Le délai de 8 mois est un maximum. Quand la responsabilité n'est pas contestée et que votre dommage est déjà quantifié, l'offre doit intervenir plus vite, dans un délai de 3 mois. Par ailleurs, tant que votre état de santé n'est pas stabilisé, l'assureur doit vous proposer une offre provisionnelle, c'est-à-dire une avance, avant l'offre définitive. La consolidation est la date à laquelle vos blessures cessent d'évoluer et où votre état devient stable. L'offre définitive complète est attendue dans les 5 mois qui suivent cette consolidation.

Ce que cela change pour vous : un assureur qui reste silencieux au-delà de ces délais n'est pas dans son bon droit, il est en faute. Vous pouvez le lui rappeler par écrit, en citant l'article. Un rappel écrit et daté vaut toujours mieux qu'une relance téléphonique dont il ne reste aucune trace.

L'assureur doit vous informer de vos droits, dont celui d'être assisté

Le code des assurances ne se contente pas d'imposer un délai. Il oblige l'assureur à vous informer, dès sa première lettre, de vos droits. Cette information n'est pas une politesse : son absence peut faire tomber la transaction. L'article L211-10 est ici votre meilleur allié.

« À l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. » Article L211-10 du code des assurances.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795457

Ce texte contient trois droits concrets. Vous pouvez réclamer la copie du procès-verbal d'enquête, une pièce souvent décisive pour établir les circonstances. Vous pouvez vous faire assister d'un avocat de votre choix. Et lors de tout examen médical organisé par l'assureur, vous pouvez être accompagné d'un médecin qui défend vos intérêts, ce que l'on appelle un médecin de recours ou médecin conseil de victime. La formule « à peine de nullité relative » signifie que si l'assureur a omis de vous informer, vous pouvez demander l'annulation de l'accord conclu ensuite.

Gardez à l'esprit une asymétrie simple. Le médecin qui examine pour le compte de l'assureur travaille pour l'assureur. Un médecin qui vous assiste travaille pour vous. La loi vous autorise expressément à équilibrer cet examen. Ce droit ne se devine pas, il s'exerce.

Le retard est sanctionné : intérêt au double du taux légal

Que se passe-t-il si l'assureur ignore les délais de l'article L211-9 ? La loi ne se contente pas de le désapprouver, elle le sanctionne financièrement. L'article L211-13 transforme le retard en coût pour l'assureur.

« Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. » Article L211-13 du code des assurances. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795491

Traduisons. Si l'assureur laisse passer le délai, la somme qui vous est due se met à produire des intérêts, non pas au taux légal ordinaire, mais au double de ce taux. Ces intérêts courent automatiquement, « de plein droit », sans que vous ayez à les réclamer, depuis l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre régulière ou du jugement définitif. Autrement dit, plus l'assureur tarde, plus il paie. Cette pénalité rééquilibre le temps, qui joue d'habitude contre la victime. C'est un levier puissant, mais il faut le connaître et le documenter, en conservant les dates de vos courriers et de l'accident.

2. Ce que vous ne devez jamais faire

Connaître vos droits ne suffit pas si, dans le même temps, vous commettez l'une des trois erreurs qui affaiblissent durablement un dossier. Chacune paraît anodine sur le moment. Chacune se paie ensuite. Voici les trois gestes à éviter absolument.

Ne jamais accepter l'examen du médecin de l'assureur sans préparation ni assistance

L'expertise médicale est le moment le plus important de toute la procédure. C'est là que se décide l'étendue de vos préjudices : le taux de votre déficit fonctionnel, l'ampleur de vos souffrances, vos besoins d'aide. Le déficit

fonctionnel permanent, ou DFP, est la mesure de ce qui reste de vos séquelles après consolidation. Un point de DFP en moins pèse lourd sur l'indemnisation finale.

Or l'examen est souvent conduit par un médecin mandaté par l'assureur. Se présenter seul, sans avoir rassemblé son dossier médical, sans avoir listé ses douleurs et ses gênes quotidiennes, sans médecin à ses côtés, c'est accepter que l'autre partie tienne seule le stylo. Vous en avez le droit inverse, rappelé par l'article L211-10 cité plus haut : vous faire assister d'un médecin de recours. Préparez chaque examen. Réunissez vos comptes rendus, vos ordonnances, vos arrêts de travail. Notez ce que vous ne pouvez plus faire. Et faites-vous accompagner. Ne signez jamais le compte rendu d'examen sur place sans l'avoir lu attentivement.

Ne jamais signer une quittance ou une transaction sans avis

Une quittance ou un protocole transactionnel n'est pas un simple reçu. C'est un contrat qui éteint votre droit à réclamer davantage pour ce sinistre. Une fois signé, il est très difficile de revenir en arrière, sauf dans le cas particulier étudié en partie 3. L'assureur peut vous présenter ce document comme une formalité rapide, parfois assortie d'un chèque immédiat. La rapidité n'est pas votre alliée ici.

La règle est simple : aucune signature sans avis extérieur. Avant de signer, faites relire l'offre et le protocole par un professionnel. Cela vaut d'autant plus que votre état n'est peut-être pas encore consolidé, et qu'une offre signée trop tôt fige une situation qui pouvait encore évoluer en votre faveur. Prendre le temps de faire vérifier un document n'est jamais un manque de sérieux, c'est l'inverse.

Ne jamais livrer un récit téléphonique détaillé et enregistré

Après l'accident, l'assureur peut vous appeler pour recueillir votre version. La conversation paraît informelle. Elle ne l'est pas. Un récit donné à chaud, par téléphone, souvent enregistré par votre interlocuteur, peut se retourner contre vous. Sous le choc, on minimise une douleur, on se trompe sur une distance, on emploie un mot maladroît. Ces approximations, figées dans un enregistrement, peuvent ensuite servir à réduire votre indemnisation ou à contester les circonstances.

La conduite à tenir est mesurée. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter dans l'instant au téléphone. Vous pouvez demander que les échanges importants se fassent par écrit, ce qui vous protège et laisse une trace claire. Renvoyez les questions de fond à un courrier, où vous pourrez répondre posément.

Une précision de principe, car elle engage votre dossier autant que votre honnêteté. Si l'assureur vous informe qu'il enregistre l'appel, vous êtes en droit de le savoir et d'en tenir compte. En revanche, nous ne vous conseillons jamais d'enregistrer vous-même une conversation à l'insu de votre interlocuteur, ni de produire une preuve obtenue de façon déloyale. Un dossier solide se construit avec des pièces loyales : vos courriers, vos comptes rendus médicaux, les attestations régulières de témoins. La loyauté n'est pas une faiblesse, c'est ce qui donne de la force à vos preuves devant un juge.

3. Le droit de repentir : revenir sur une transaction signée

Il arrive que l'on signe trop vite. Sous la pression, la fatigue, le besoin d'argent, on accepte une offre que l'on regrette dès le lendemain. Le législateur a prévu ce cas. Il existe un droit de repentir, un délai pendant lequel vous pouvez

dénoncer, c'est-à-dire annuler, la transaction que vous venez de conclure. Ce droit figure à l'article L211-16 du code des assurances.

« La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. » Article L211-16 du code des assurances.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731353

Deux enseignements. Vous disposez de 15 jours à compter de la signature pour revenir sur votre accord, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec accusé de réception. Et l'assureur ne peut pas vous faire renoncer d'avance à ce droit : toute clause du protocole qui prétendrait vous en priver est nulle. Ce délai est court. Si vous doutez d'une offre déjà signée, agissez sans attendre, et faites partir votre lettre en recommandé pour disposer d'une preuve de date.

Voici un modèle de lettre que vous pouvez reprendre. Remplacez chaque élément entre crochets par vos informations, puis envoyez-la en recommandé avec accusé de réception.

Objet : Dénonciation d'une transaction en application de l'article L211-16 du code des assurances

Lettre recommandée avec accusé de réception

[Vos nom et prénom] [Votre adresse complète] [Votre numéro de téléphone] [Votre adresse électronique]

[Nom de la compagnie d'assurance] [Service indemnisation ou nom du gestionnaire] [Adresse de l'assureur]

À [ville], le [date du jour]

Références : sinistre n° [numéro de sinistre] / dossier n° [numéro de dossier] / accident du [date de l'accident]

Madame, Monsieur,

Par un protocole d'accord signé le [date de signature de la transaction], j'ai accepté l'offre d'indemnisation que votre compagnie m'a adressée au titre de l'accident survenu le [date de l'accident].

Après réflexion, je vous informe par la présente que je dénonce cette transaction.

L'article L211-16 du code des assurances dispose : « La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. »

La présente dénonciation intervient dans le délai de 15 jours prévu par ce texte. Elle est donc régulière et prive la transaction de tout effet.

Je vous demande de bien vouloir m'en accuser réception et de considérer que je ne suis lié par aucun accord au titre de ce sinistre. Je reste disposé à reprendre l'examen de mon indemnisation sur des bases complètes.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Votre signature] [Vos nom et prénom]

Pièces jointes : copie du protocole d'accord daté du [date], copie de la lettre d'offre de l'assureur.

Conservez précieusement l'original signé de votre lettre, l'avis de dépôt et l'accusé de réception. Ces documents prouvent que vous avez respecté le délai de 15 jours. Une fois la transaction dénoncée, votre dossier reprend son cours : l'assureur reste tenu de vous indemniser, et vous pouvez cette fois vous faire assister avant tout nouvel accord.

4. Grille de lecture d'une offre

Une offre d'indemnisation se juge à ce qu'elle contient, mais surtout à ce qu'elle oublie. Les postes manquants sont souvent plus coûteux que les postes sous-évalués. Pour lire une offre, il faut donc une liste de référence de tous les préjudices possibles, puis vérifier lesquels figurent, et lesquels sont absents.

Cette liste de référence existe. C'est la nomenclature Dintilhac, un classement des postes de préjudice corporel élaboré par un groupe de travail en 2005. Attention à son statut : la nomenclature Dintilhac est un outil de travail constamment utilisé par les tribunaux et les experts, mais ce n'est pas un texte de loi. Elle n'a pas de valeur normative propre. On s'en sert comme d'une grille de lecture, jamais comme d'un fondement juridique autonome.

Le tableau ci-dessous reprend les 20 postes de la victime directe. Certains termes sont techniques ; ils sont définis brièvement pour que vous puissiez cocher vous-même votre offre. Pour chaque poste, demandez-vous : figure-t-il dans l'offre que j'ai reçue, avec un montant chiffré ? Cochez « oui » ou « non ». Chaque « non » est une question à poser à l'assureur.

N°	POSTE DE PRÉJUDICE (NOMENCLATURE D'INTILHAC)	CE QU'IL RÉPARE, EN BREF	FIGURE DANS L'OFFRE : OUI / NON
1	Dépenses de santé actuelles (DSA)	Frais médicaux avant consolidation restés à votre charge	[]
2	Frais divers (FD)	Frais engagés à cause de l'accident : transports, aide ménagère provisoire, expertises	[]
3	Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)	Revenus perdus pendant l'arrêt, avant consolidation	[]
4	Dépenses de santé futures (DSF)	Soins, appareillages et médicaments prévisibles après consolidation	[]
5	Frais de logement adapté (FLA)	Aménagement du domicile rendu nécessaire par le handicap	[]
6	Frais de véhicule adapté (FVA)	Adaptation ou remplacement du véhicule	[]
7	Assistance par tierce personne (ATP)	Aide humaine pour les gestes de la vie quotidienne	[]
8	Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)	Revenus perdus après consolidation, faute de pouvoir travailler comme avant	[]
9	Incidence professionnelle (IP)	Conséquences durables sur la carrière : pénibilité, déclassement, perte de droits à la retraite	[]
10	Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)	Retard ou renoncement dans les études et la formation	[]
11	Déficit fonctionnel temporaire (DFT)	Gêne dans la vie quotidienne pendant la période de soins, avant consolidation	[]
12	Souffrances endurées (SE)	Douleurs physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation	[]
13	Préjudice esthétique temporaire (PET)	Altération de l'apparence pendant la période de soins	[]
14	Déficit fonctionnel permanent (DFP)	Séquelles définitives : atteinte physique, douleurs persistantes, perte de qualité de vie	[]
15	Préjudice d'agrément (PA)	Impossibilité de pratiquer une activité de loisir ou de sport que vous exerciez	[]
16	Préjudice esthétique permanent (PEP)	Cicatrices ou altérations définitives de l'apparence	[]
17	Préjudice sexuel (PS)	Atteinte à la vie sexuelle et à la capacité de procréer	[]

N°	POSTE DE PRÉJUDICE (NOMENCLATURE DINTILHAC)	CE QU'IL RÉPARE, EN BREF	FIGURE DANS L'OFFRE : OUI / NON
18	Préjudice d'établissement (PE)	Renoncement à un projet de vie familiale : se marier, fonder un foyer	[]
19	Préjudices permanents exceptionnels (PPE)	Préjudices atypiques liés à la nature de l'accident ou du handicap	[]
20	Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)	Préjudice lié à une maladie évolutive déclenchée ou aggravée par l'accident	[]

Comment lire votre grille une fois remplie. Une offre sérieuse distingue les préjudices patrimoniaux, qui touchent votre argent (postes 1 à 10), et les préjudices extra-patrimoniaux, qui touchent votre personne (postes 11 à 20). Elle sépare aussi ce qui précède la consolidation de ce qui la suit. Méfiez-vous des offres globales, qui proposent une somme unique « pour solde de tout compte » sans détailler poste par poste. Une somme non ventilée est presque toujours le signe d'une évaluation rapide, donc défavorable.

Quelques absences sont particulièrement fréquentes et coûteuses. L'assistance par tierce personne (poste 7) est régulièrement oubliée ou minimisée, alors qu'elle représente souvent le poste le plus élevé. L'incidence professionnelle (poste 9) est distincte de la simple perte de salaire et s'ajoute à elle. Le préjudice d'agrément (poste 15), le préjudice sexuel (poste 17) et le préjudice d'établissement (poste 18) sont fréquemment absents des premières offres. Chaque case « non » de votre grille n'est pas une fatalité : c'est une demande à formuler, pièces à l'appui.

Lexique

Le kit accident palier 1 comporte un document lexique dédié, qui reprend en détail les termes techniques. En complément immédiat, reprenez les définitions essentielles utilisées ici.

- **Consolidation** : date à laquelle votre état de santé se stabilise et où les séquelles peuvent être évaluées définitivement.
- **Transaction (ou protocole d'accord)** : contrat par lequel vous acceptez une indemnisation et renoncez à en réclamer davantage pour le même sinistre.
- **Quittance** : document par lequel vous reconnaissez avoir reçu une somme ; signée pour solde de tout compte, elle éteint votre créance.
- **Nullité relative** : sanction qui permet à la victime protégée de demander l'annulation d'un acte, ici la transaction, lorsque l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information.
- **Médecin de recours** : médecin qui vous assiste et défend vos intérêts lors de l'expertise, par opposition au médecin mandaté par l'assureur.
- **Déficit fonctionnel permanent (DFP)** : mesure des séquelles définitives après consolidation.
- **Nomenclature Dintilhac** : liste de référence des postes de préjudice corporel, outil de travail des juges et des experts, sans valeur de loi.

Votre prochaine étape Avant de répondre à toute offre ou de signer quoi que ce soit, remplissez la grille des 20 postes de la partie 4 avec l'offre reçue en main. Chaque case « non » est une raison de demander conseil avant de vous engager.

Vous n'avez pas à affronter seul un professionnel de l'indemnisation. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié au dommage corporel, propose une première consultation gratuite de 30 minutes pour examiner votre situation et lire votre offre avec vous. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou nous écrire via <https://lexvox-victime.com>. Quatre bureaux vous accueillent en PACA, à Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane. Faire vérifier une offre avant de la signer ne vous engage à rien et peut changer beaucoup.

DOCUMENT 05

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

Les 6 courriers types

Ce que ce document va vous permettre - Écrire, sans hésiter, les 6 courriers qui protègent vos droits dans les premières semaines après un accident. - Utiliser des modèles complets et prêts à l'emploi, où il ne vous reste qu'à remplir vos coordonnées et les dates. - Vous appuyer, quand la loi le permet, sur le texte exact du code des assurances pour rendre chaque demande incontestable.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

Comment utiliser ces modèles

Après un accident, le temps joue contre vous. Les preuves s'effacent, les délais courent, l'assureur avance. Écrire au bon moment, avec les bons mots, change l'issue de votre dossier. Ces 6 courriers couvrent les demandes essentielles du premier trimestre.

Trois règles valent pour tous. Premièrement, envoyez chaque courrier en recommandé avec accusé de réception, et conservez la preuve de dépôt. Deuxièmement, gardez une copie signée de chaque envoi dans un dossier unique. Troisièmement, remplacez chaque zone entre crochets [] par votre information, puis relisez avant de signer.

Les crochets signalent les champs à compléter : votre nom, votre adresse, la date, le numéro de sinistre, le nom de la compagnie. Ne laissez jamais un crochet dans le courrier final.

Courrier 1 : demande de procès-verbal au commissariat ou à la gendarmerie

Le procès-verbal d'enquête est la pièce maîtresse de votre dossier. Il fige les circonstances, les déclarations et les responsabilités. Vous avez intérêt à en demander copie sans attendre.

[Vos nom et prénom] [Votre adresse complète] [Code postal, ville] [Téléphone, adresse électronique]

[Commissariat de police de ... / Brigade de gendarmerie de ...] [Adresse du service] [Code postal, ville]

À [ville], le [date]

Objet : demande de copie du procès-verbal d'accident de la circulation Envoi recommandé avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Le [date de l'accident], vers [heure], je suis intervenu(e) en qualité de victime dans un accident de la circulation survenu à [lieu précis de l'accident]. Vos services sont intervenus et ont dressé un procès-verbal sous le numéro [numéro de PV ou de main courante si vous le connaissez], sinon je vous prie de bien vouloir le rechercher à partir de la date et du lieu indiqués.

Étant partie à cette procédure en qualité de victime, je sollicite la délivrance d'une copie de ce procès-verbal, ainsi que de toute pièce annexée (plan, photographies, témoignages recueillis).

Ce document m'est nécessaire pour faire valoir mes droits auprès de l'assureur en charge de l'indemnisation de mon préjudice corporel.

Je vous remercie de m'indiquer, le cas échéant, les modalités de retrait ou le montant des frais de copie.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

[Signature] [Nom et prénom]

Bon à savoir. L'article L211-10 du code des assurances impose par ailleurs à l'assureur de vous informer, dès sa première correspondance, que vous pouvez obtenir de sa part une copie de ce même procès-verbal. Vous disposez donc de deux voies pour l'obtenir.

Courrier 2 : déclaration de sinistre corporel à l'assureur adverse

Cette déclaration déclenche la procédure d'indemnisation prévue par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Elle fait courir le délai d'offre qui pèse sur l'assureur.

[Vos nom et prénom] [Votre adresse complète] [Code postal, ville] [Téléphone, adresse électronique]

[Nom de la compagnie d'assurance adverse] [Service indemnisation corporelle] [Adresse] [Code postal, ville]

À [ville], le [date]

Objet : déclaration de sinistre corporel, accident de la circulation du [date] Envoi recommandé avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Je vous déclare l'accident de la circulation survenu le [date de l'accident] à [lieu], impliquant le véhicule assuré auprès de vos services, immatriculé [numéro d'immatriculation], conduit par [nom du conducteur adverse si connu].

J'ai été victime de cet accident en qualité de [piéton / passager / cycliste / conducteur / autre]. J'ai subi des blessures ayant nécessité [nature des soins : hospitalisation, arrêt de travail, etc.]. Je joins à la présente la copie de [certificat médical initial, arrêt de travail, constat amiable, coordonnées des témoins].

Je vous demande de bien vouloir enregistrer ma déclaration et de m'indiquer le numéro de sinistre attribué à mon dossier.

Cet accident relève de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Aux termes de son article 1er, « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».

Je vous rappelle qu'en application de l'article L211-9 du code des assurances, « une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident » (article consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795447).

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Signature] [Nom et prénom]

Courrier 3 : activation de la protection juridique

Beaucoup de contrats (automobile, habitation, carte bancaire) comportent une garantie protection juridique. Elle peut prendre en charge tout ou partie de vos frais de défense et d'avocat. Vérifiez vos contrats, puis activez cette garantie.

[Vos nom et prénom] [Votre adresse complète] [Code postal, ville] [Téléphone, adresse électronique] [Numéro de contrat / de police]

[Nom de votre assureur ou de l'organisme de protection juridique] [Service protection juridique] [Adresse] [Code postal, ville]

À [ville], le [date]

Objet : mise en jeu de la garantie protection juridique, contrat n° [numéro] Envoi recommandé avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Je suis titulaire du contrat référencé ci-dessus, comportant une garantie protection juridique.

Le [date de l'accident], j'ai été victime d'un accident de la circulation à [lieu]. Ce sinistre m'oppose à [tiers responsable / son assureur] dans le cadre de l'indemnisation de mon préjudice corporel.

Je vous demande de bien vouloir mettre en jeu ma garantie protection juridique pour la défense de mes intérêts dans ce litige, et de prendre en charge, dans les conditions et limites du contrat, les frais et honoraires correspondants.

Je vous rappelle mon droit au libre choix de mon avocat. Je vous informe que j'entends confier la défense de mes intérêts à [nom de l'avocat si déjà choisi, sinon : un avocat de mon choix].

Je vous remercie de m'indiquer le numéro de dossier ouvert au titre de cette garantie, ainsi que le plafond de prise en charge applicable.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

[Signature] [Nom et prénom]

Bon à savoir. Le libre choix de votre avocat est un droit. Aucun assureur ne peut vous imposer le sien.

Courrier 4 : demande du rapport d'expertise et des pièces à l'assureur

Vous ne pouvez pas discuter une offre que vous ne comprenez pas. L'accès aux pièces, dont le rapport d'expertise médicale, conditionne votre défense. La loi vous en garantit une part.

[Vos nom et prénom] [Votre adresse complète] [Code postal, ville] [Téléphone, adresse électronique] [Numéro de sinistre]

[Nom de la compagnie d'assurance] [Service indemnisation corporelle] [Adresse] [Code postal, ville]

À [ville], le [date]

Objet : demande de communication des pièces, sinistre n° [numéro] Envoi recommandé avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du dossier référencé ci-dessus, relatif à l'accident du [date de l'accident], je sollicite la communication des pièces suivantes : - le rapport de l'expertise médicale me concernant, dans son intégralité ; - la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie ; - l'ensemble des documents sur lesquels vous fondez votre appréciation de mon dossier.

Je vous rappelle qu'aux termes de l'article L211-10 du code des assurances, « à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin » (article consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795457).

Je vous remercie de m'adresser ces pièces dans les meilleurs délais.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Signature] [Nom et prénom]

Bon à savoir. Le même article rappelle votre droit d'être assisté d'un avocat et, lors de tout examen médical, d'un médecin de votre choix. N'attendez pas d'être examiné seul face au médecin de l'assureur.

Courrier 5 : dénonciation d'une transaction

Vous avez signé une transaction avec l'assureur, puis un doute vous saisit. La loi vous accorde un droit de repentir, à condition d'agir vite : 15 jours. Ce courrier vous permet d'annuler votre accord dans ce délai.

[Vos nom et prénom] [Votre adresse complète] [Code postal, ville] [Téléphone, adresse électronique] [Numéro de sinistre]

[Nom de la compagnie d'assurance] [Service indemnisation corporelle] [Adresse] [Code postal, ville]

À [ville], le [date]

Objet : dénonciation de la transaction du [date de signature], sinistre n° [numéro] Envoi recommandé avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

J'ai signé le [date de signature de la transaction] une transaction relative à l'indemnisation de mon préjudice corporel consécutif à l'accident du [date de l'accident].

Par la présente, et dans le délai qui m'est légalement ouvert, je dénonce cette transaction.

Cette faculté m'est reconnue par l'article L211-16 du code des assurances, aux termes duquel « la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle » (article consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731353).

Ma dénonciation intervient dans ce délai de 15 jours. La transaction du [date de signature] est en conséquence dépourvue d'effet.

Je vous demande de bien vouloir en prendre acte et de m'en accuser réception.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Signature] [Nom et prénom]

Bon à savoir. Le délai de 15 jours court à compter de la conclusion de la transaction. Il est bref. Postez ce courrier sans attendre, et conservez la preuve de dépôt : elle établit la date de votre dénonciation.

Courrier 6 : demande de provision

L'indemnisation définitive n'intervient qu'après consolidation de votre état, parfois des mois plus tard. En attendant, vos frais courent. La loi permet à l'assureur de verser une provision, c'est-à-dire une avance sur votre indemnisation. Vous pouvez la demander.

[Vos nom et prénom] [Votre adresse complète] [Code postal, ville] [Téléphone, adresse électronique] [Numéro de sinistre]

[Nom de la compagnie d'assurance] [Service indemnisation corporelle] [Adresse] [Code postal, ville]

À [ville], le [date]

Objet : demande de provision, sinistre n° [numéro] Envoi recommandé avec accusé de réception

Madame, Monsieur,

À la suite de l'accident du [date de l'accident], mon état de santé n'est pas encore consolidé et l'indemnisation définitive de mon préjudice ne peut être arrêtée à ce jour.

Dans l'attente, je supporte des frais et des pertes de revenus importants : [décrivez brièvement : frais médicaux restant à charge, perte de salaire, aménagements, aide d'un proche, etc.].

Je vous demande en conséquence le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de mon préjudice corporel, à hauteur de [montant sollicité] euros.

Je rappelle que l'article L211-9 du code des assurances prévoit la possibilité d'une offre provisionnelle, l'assureur étant tenu de présenter une offre d'indemnité « dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident » (article consultable sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795447).

Je joins à l'appui de ma demande [justificatifs : certificats, arrêts de travail, factures].

Je vous remercie de réserver à cette demande une réponse rapide et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

[Signature] [Nom et prénom]

Bon à savoir. Accepter une provision ne vaut pas acceptation d'une offre définitive. Une provision est une avance : elle n'éteint pas votre droit à l'indemnisation intégrale de vos préjudices.

Votre prochaine étape Repérez, parmi ces 6 courriers, celui qui correspond à votre situation d'aujourd'hui, remplissez les crochets, puis postez-le en recommandé avec accusé de réception. Un seul courrier envoyé au bon moment vaut mieux que six restés en projet.

Un appui, si vous le souhaitez

Ces modèles vous rendent autonome pour les démarches courantes. Certaines situations, une offre trop basse, un désaccord sur l'expertise médicale, un préjudice lourd, appellent un regard de spécialiste. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié au dommage corporel, propose une consultation initiale gratuite de 30 minutes pour faire le point sur votre dossier, sans engagement. Vous restez libre de la suite.

Standard : 04 90 54 58 10. Site : <https://lexvox-victime.com>. Bureaux en PACA : Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles, Marignane.

DOCUMENT 06

PALIER 1 : LE KIT GRATUIT

La nomenclature Dintilhac traduite

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Ce que ce document va vous permettre

- Comprendre les 20 postes de préjudice qui composent la nomenclature Dintilhac, chacun expliqué en langage simple.
- Savoir, pour chaque poste, quels justificatifs réunir et quelle erreur éviter.
- Vérifier que rien de ce que vous avez vécu depuis l'accident n'est oublié dans votre demande.

Un outil de référence, pas une loi

Quand un dommage corporel doit être réparé, encore faut-il le décrire poste par poste. C'est le rôle de la nomenclature Dintilhac. Il s'agit d'une liste organisée des différents préjudices qu'une victime peut subir, publiée en 2005 par un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, alors haut magistrat.

Retenez un point essentiel: la nomenclature Dintilhac est un outil de travail, pas un texte de loi. Aucun article de code ne l'impose. Sa force vient de la pratique: juges, assureurs, médecins experts et avocats l'utilisent tous. Elle sert de langage commun pour que chaque conséquence de l'accident soit nommée, puis évaluée. Un préjudice qui n'est pas identifié ne sera pas réparé. Cette liste est donc votre garde-fou.

Cette absence de valeur de loi a une conséquence pratique. La nomenclature n'est pas gravée dans le marbre: elle vit, s'affine et se complète au fil des décisions de justice. Certains postes ont été précisés, d'autres ajoutés par la jurisprudence. Le principe qui domine reste toujours le même: réparer intégralement le préjudice, sans perte ni profit pour la victime. Chaque poste doit être évalué pour lui-même, ce qui explique pourquoi il est si important de tous les passer en revue.

Comment utiliser ce document? Lisez chaque fiche comme une case à cocher. Demandez-vous, pour chacune, si l'accident a produit chez vous ou chez vos proches la situation décrite. Si oui, notez-le et commencez à réunir les preuves indiquées. Vous n'avez pas à évaluer vous-même la valeur de vos préjudices: ce travail revient au médecin expert et à votre avocat. Votre rôle, à ce stade, est de n'oublier aucun poste et de rassembler les justificatifs qui les soutiendront.

Pour lire ce qui suit, quatre mots doivent être clairs.

La consolidation est la date à laquelle votre état de santé se stabilise. Les soins ne font plus progresser votre situation, les séquelles qui restent sont considérées comme définitives. Cette date sépare les préjudices dits temporaires (avant) des préjudices permanents (après).

Un **préjudice patrimonial** touche votre argent: des dépenses que vous avez dû engager ou des revenus que vous avez perdus. Un **préjudice extrapatrimonial** touche ce qui n'a pas de prix: la douleur, l'atteinte au corps, la perte des plaisirs de la vie.

La **victime directe** est la personne blessée. Les **victimes indirectes** sont ses proches, qui subissent eux aussi un préjudice du fait de l'accident.

La nomenclature classe les postes selon ces axes. Nous suivons le même ordre.

Partie 1. Préjudices patrimoniaux temporaires de la victime directe

Ces postes couvrent les dépenses et les pertes subies entre l'accident et la consolidation. Ils sont souvent les plus faciles à prouver, car ils reposent sur des factures et des bulletins de salaire. C'est aussi la période où l'on constitue son dossier: chaque justificatif conservé aujourd'hui servira demain. Ne jetez rien, classez tout.

1. Dépenses de santé actuelles

Traduction: tous les frais médicaux liés à l'accident, engagés jusqu'à la consolidation.

Exemples concrets: hospitalisation, chirurgie, médicaments, kinésithérapie, soins infirmiers, orthèses, transports sanitaires, consultations de suivi.

Preuves à réunir: factures acquittées, ordonnances, décomptes de la Sécurité sociale et de votre mutuelle, notes d'honoraires. Conservez tout, même les petits montants restés à votre charge.

Erreur fréquente: croire que la Sécurité sociale ayant remboursé, il n'y a plus rien à réclamer. Les organismes sociaux se font eux-mêmes rembourser par l'assureur (leur recours). Ce poste sert surtout à récupérer ce qui est resté de votre poche: dépassements d'honoraires, franchises, forfaits non pris en charge. Pensez aussi aux frais que l'on oublie facilement, comme les pansements achetés en pharmacie, les béquilles ou les semelles orthopédiques. Chaque dépense liée à l'accident a sa place dans ce poste, à condition d'en garder la trace.

2. Frais divers

Traduction: toutes les dépenses non médicales que l'accident vous a imposées avant la consolidation.

Exemples concrets: honoraires d'un médecin qui vous assiste à l'expertise, frais de déplacement des proches à l'hôpital, garde des enfants, aide-ménagère provisoire, frais de téléphone ou d'adaptation temporaire du domicile.

Preuves à réunir: factures, tickets, justificatifs de trajets (kilométrage, péages, parkings), attestations de la personne qui vous a aidé. Une attestation utile respecte l'article 202 du code de procédure civile: récit des faits personnellement constatés, identité complète et signature de son auteur.

Erreur fréquente: oublier ce poste, car il paraît secondaire. C'est souvent ici que se logent les frais d'assistance à expertise, dépense stratégique qui protège vos droits. Être accompagné à l'expertise médicale par un médecin de votre choix rééquilibre la discussion face au médecin de l'assureur. Ce coût est un préjudice réparable, pas une dépense perdue. Ne renoncez pas à cette assistance par crainte des frais.

3. Pertes de gains professionnels actuels

Traduction: les revenus que vous n'avez pas gagnés à cause de l'accident, avant la consolidation.

Exemples concrets: salaires perdus pendant l'arrêt de travail, primes non versées, baisse de chiffre d'affaires pour un indépendant, missions refusées faute de pouvoir travailler.

Preuves à réunir: bulletins de salaire avant et après l'accident, arrêts de travail, attestation de l'employeur, avis d'imposition, pour un indépendant les bilans comptables des exercices concernés.

Erreur fréquente: ne déclarer que la perte nette après indemnités journalières. Le calcul se fait sur le revenu réel perdu. Les indemnités déjà versées sont ensuite déduites au bon niveau, mais elles ne doivent pas minorer d'emblée votre demande.

Partie 2. Préjudices patrimoniaux permanents de la victime directe

Ces postes couvrent les dépenses et les pertes qui persistent après la consolidation, parfois toute la vie. Ils demandent d'anticiper l'avenir, ce qui les rend plus délicats à évaluer. Une erreur d'appréciation ici pèse lourd, car elle se répète sur des années. C'est souvent sur ces postes que l'écart est le plus grand entre une première offre d'assureur et une réparation complète.

4. Dépenses de santé futures

Traduction: les frais médicaux qui resteront nécessaires après la consolidation, de façon durable ou répétée.

Exemples concrets: renouvellement d'une prothèse, séances de rééducation à vie, suivi psychologique, appareillage, traitements médicamenteux au long cours.

Preuves à réunir: avis du médecin sur les soins futurs, devis de matériel, ordonnances renouvelables. Le rapport d'expertise doit détailler ces besoins.

Erreur fréquente: raisonner seulement sur le présent. Une prothèse s'use et se remplace tous les quelques années. Ce poste doit anticiper les renouvellements sur toute l'espérance de vie, pas seulement le premier appareil. Il en va de même pour un fauteuil roulant, un lit médicalisé ou un traitement à vie. La question à poser à l'expert est simple: de quoi aurai-je besoin dans dix ans, dans vingt ans, et à quelle fréquence faudra-t-il le remplacer?

5. Frais de logement et de véhicule adaptés

Traduction: le coût d'adaptation de votre domicile et de votre voiture au handicap causé par l'accident.

Exemples concrets: rampe d'accès, élargissement des portes, salle de bain accessible, monte-escalier, voire déménagement dans un logement de plain-pied; boîte automatique, commandes au volant, aménagement pour fauteuil roulant.

Preuves à réunir: devis d'entreprises spécialisées, préconisations d'un ergothérapeute, rapport d'expertise décrivant les besoins d'accessibilité.

Erreur fréquente: accepter un devis minimal proposé par l'assureur. Une adaptation doit correspondre à votre handicap réel et durer, pas répondre au prix le plus bas. Faites chiffrer par des professionnels indépendants. Songez aussi au surcoût dans la durée: un logement ou un véhicule adaptés s'entretiennent et se renouvellent. Le premier aménagement n'est pas la fin de la dépense, et votre demande doit en tenir compte.

6. Assistance par tierce personne

Traduction: le besoin d'être aidé par une autre personne pour les gestes de la vie courante que vous ne pouvez plus accomplir seul.

La tierce personne est celle qui vous assiste au quotidien, qu'elle soit professionnelle ou un proche.

Exemples concrets: aide pour la toilette, l'habillage, les repas, les déplacements, la surveillance en cas de troubles cognitifs, l'aide au ménage et aux courses.

Preuves à réunir: évaluation du nombre d'heures par le médecin expert, attestations des proches qui vous aident, journal des tâches quotidiennes, éventuels contrats d'aide à domicile.

Erreur fréquente: ne pas réclamer l'aide apportée gratuitement par un proche. Cette aide familiale ouvre droit à réparation, même si vous n'avez rien déboursé. Décrivez précisément les heures et les gestes concernés. Tenez, dès que possible, un relevé quotidien: qui vous aide, pour quelles tâches, combien de temps. Ce document du quotidien, banal en apparence, pèse lourd lors de l'expertise, car ce poste est souvent l'un des plus importants d'un dossier grave.

7. Pertes de gains professionnels futurs

Traduction: les revenus que vous ne gagnerez plus après la consolidation, parce que vous ne pouvez plus exercer votre métier ou plus au même niveau.

Exemples concrets: licenciement pour inaptitude, reconversion vers un poste moins rémunéré, réduction du temps de travail imposée par les séquelles, impossibilité de reprendre une activité indépendante.

Preuves à réunir: avis d'inaptitude de la médecine du travail, courrier de licenciement, contrats successifs, projection de carrière avant l'accident, bilans pour un indépendant.

Erreur fréquente: confondre ce poste avec l'incidence professionnelle. Ici, on répare une perte de revenus chiffrable. La gêne dans la carrière sans perte de salaire directe relève du poste suivant. Autre écueil: oublier que la perte peut être partielle. Reprendre à mi-temps thérapeutique, renoncer aux heures supplémentaires ou aux astreintes, tout cela réduit vos revenus futurs et doit être documenté avec précision, année après année.

8. Incidence professionnelle

Traduction: la répercussion durable de l'accident sur votre vie professionnelle, au-delà de la seule perte de salaire.

Exemples concrets: pénibilité accrue au travail, perte de chances de promotion, obligation d'abandonner un métier choisi, dévalorisation sur le marché de l'emploi, fatigue qui limite vos possibilités, retraite amputée.

Preuves à réunir: description de votre métier et de ses contraintes, témoignages de collègues, éléments sur votre progression interrompue, avis du médecin sur la pénibilité résiduelle.

Erreur fréquente: négliger ce poste parce qu'il est moins visible qu'une perte de salaire. Une carrière brisée dans son évolution a une valeur propre, distincte des revenus perdus au poste 7. Pensez également à la retraite: des années travaillées en moins ou à temps réduit se traduisent par une pension diminuée, longtemps après l'accident. Cette conséquence lointaine appartient aussi à l'incidence professionnelle.

Partie 3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires de la victime directe

Ces postes réparent la douleur et l'atteinte au corps subies avant la consolidation. Ils ne se lisent pas sur une facture: ils se racontent et se documentent. Un journal tenu au fil des semaines, des photographies datées et un suivi médical régulier valent ici bien plus que la mémoire, qui s'efface. Ce que vous notez pendant la convalescence protège vos droits pour plus tard.

9. Déficit fonctionnel temporaire

Traduction: la gêne dans votre vie quotidienne pendant la période de soins, avant la consolidation.

Le déficit fonctionnel temporaire, souvent abrégé DFT, mesure la perte de qualité de vie liée aux blessures et aux traitements, jour après jour.

Exemples concrets: hospitalisation, alitement, impossibilité de vous laver seul, perte d'autonomie temporaire, privation des activités habituelles pendant la convalescence.

Preuves à réunir: dates d'hospitalisation, comptes rendus médicaux, journal personnel de votre convalescence, attestations de proches sur votre perte d'autonomie.

Erreur fréquente: sous-estimer les périodes de gêne partielle. Le DFT se mesure aussi lorsque vous êtes rentré chez vous mais encore très limité, pas seulement pendant l'hospitalisation complète. L'expert distingue plusieurs degrés de gêne selon les périodes: total lors d'une hospitalisation, partiel ensuite. Notez les dates de chaque étape de votre convalescence, car ce découpage dans le temps sert directement à évaluer ce poste.

10. Souffrances endurées

Traduction: toutes les douleurs physiques et psychologiques ressenties entre l'accident et la consolidation.

Exemples concrets: douleurs des blessures, épreuves des opérations, séances de rééducation pénibles, angoisse, troubles du sommeil, syndrome de stress post-traumatique pendant cette période.

Preuves à réunir: comptes rendus opératoires, prescriptions d'antidouleurs, suivi psychologique ou psychiatrique, description précise de votre parcours au médecin expert.

Erreur fréquente: taire la souffrance morale. La peur, les cauchemars, l'anxiété comptent autant que la douleur physique. Le suivi psychologique doit être documenté dès qu'il commence, sans attendre. Beaucoup de victimes serrent les dents et n'évoquent que les os cassés, alors que le choc psychique laisse des traces aussi profondes. Consulter un professionnel n'est pas un aveu de faiblesse: c'est un soin, et c'est une preuve.

11. Préjudice esthétique temporaire

Traduction: l'altération de votre apparence pendant la période de soins, avant la consolidation.

Exemples concrets: plâtres et attelles visibles, cicatrices non encore stabilisées, fixateurs externes, amaigrissement, port temporaire d'un fauteuil roulant, marques que le regard des autres relève.

Preuves à réunir: photographies datées de l'évolution, comptes rendus décrivant les dispositifs portés, durée pendant laquelle l'apparence a été altérée.

Erreur fréquente: ne pas prendre de photographies au fil du temps. L'atteinte temporaire disparaît par définition avant la consolidation. Sans images datées, elle devient très difficile à démontrer plus tard. Prenez des photographies régulières, sous plusieurs angles, en notant la date. Ce simple réflexe, souvent négligé dans les premières semaines, permet ensuite de restituer une réalité qui aura disparu au moment de l'expertise.

Partie 4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents de la victime directe

Ces postes réparent les atteintes définitives, constatées après la consolidation. Ils touchent à ce qui n'a pas de prix: le corps, l'intimité, les plaisirs de la vie, les projets d'avenir. Leur évaluation repose largement sur l'expertise médicale et sur la manière dont vous savez décrire ce que vous avez perdu. Ne rien banaliser, tout exprimer, même ce qui semble relever de l'intime, est ici décisif.

12. Déficit fonctionnel permanent

Traduction: la réduction définitive de vos capacités et de votre qualité de vie après la consolidation.

Le déficit fonctionnel permanent, souvent abrégé DFP, traduit les séquelles qui restent à vie: gêne dans les gestes quotidiens, douleurs persistantes, perte d'autonomie durable. Il est exprimé par un taux fixé lors de l'expertise.

Exemples concrets: limitation de mobilité d'une articulation, douleurs chroniques, perte de force, troubles neurologiques, séquelles psychiques stabilisées.

Preuves à réunir: rapport d'expertise fixant le taux, imagerie médicale, bilans fonctionnels, avis de vos médecins traitants.

Erreur fréquente: accepter sans discussion le taux proposé par le médecin de l'assureur. Ce taux structure toute la réparation permanente. Il mérite d'être vérifié, au besoin par un médecin qui vous assiste lors de l'expertise. Ce poste répare aussi les douleurs qui persistent à vie et la perte de qualité d'existence, pas seulement la limitation d'un mouvement. Exprimez à l'expert tout ce que les séquelles vous imposent au quotidien, sans rien minimiser par pudeur ou par habitude de faire face.

13. Préjudice d'agrément

Traduction: l'impossibilité de pratiquer, après l'accident, une activité de loisir ou de sport que vous aimiez.

Exemples concrets: ne plus pouvoir courir, nager, jouer d'un instrument, jardiner, danser, pratiquer un sport de compétition ou de simple plaisir.

Preuves à réunir: licences sportives, inscriptions en club, photographies et vidéos antérieures, attestations de partenaires d'activité, factures de matériel de loisir.

Erreur fréquente: croire qu'il faut avoir été un athlète. Une activité de loisir régulière, même amateur, suffit. La clé est de prouver que vous la pratiquiez avant et que les séquelles vous en privent désormais. C'est pourquoi il faut penser, dès maintenant, à rassembler les traces de votre vie d'avant: photographies de vacances, publications sur les réseaux, souvenirs de sorties. Ces éléments ordinaires deviennent des preuves précieuses.

14. Préjudice esthétique permanent

Traduction: l'altération définitive de votre apparence après la consolidation.

Exemples concrets: cicatrices visibles, amputation, boiterie permanente, paralysie faciale, déformation, brûlures stabilisées.

Preuves à réunir: photographies récentes, description de l'expert, votre ressenti face au regard d'autrui, situations sociales ou professionnelles où l'atteinte pèse.

Erreur fréquente: minimiser une atteinte parce qu'elle est dissimulable sous un vêtement. Le préjudice existe indépendamment de la partie du corps touchée. Il doit être décrit tel que vous le vivez, y compris dans l'intimité. L'évaluation tient compte de votre âge, de votre situation et du retentissement de l'atteinte sur votre vie sociale. Ce que vous ressentez face au miroir et face aux autres fait partie intégrante de ce poste.

15. Préjudice sexuel

Traduction: l'atteinte à votre vie intime et à votre sexualité causée par l'accident.

Exemples concrets: difficultés ou impossibilité d'avoir des rapports, perte de sensations, atteinte à la capacité de procréer, retentissement psychologique sur la vie de couple.

Preuves à réunir: avis médical spécialisé, mention dans le rapport d'expertise, éventuel suivi thérapeutique. Ce poste peut être abordé avec pudeur mais doit être posé clairement.

Erreur fréquente: ne pas oser en parler à l'expert. Ce préjudice est réparé comme les autres. Le passer sous silence par gêne revient à y renoncer. Un avocat peut le formuler à votre place, avec discrétion. Sachez que ce poste couvre plusieurs dimensions: l'atteinte à l'acte lui-même, la perte du plaisir et l'atteinte à la fertilité. Chacune peut exister séparément et mérite d'être évoquée précisément lors de l'expertise.

16. Préjudice d'établissement

Traduction: la perte de la possibilité de réaliser un projet de vie familiale normal, à cause des séquelles.

Exemples concrets: renoncement à fonder une famille, difficultés à construire une vie de couple durable, projet parental compromis par le handicap.

Preuves à réunir: éléments sur votre situation et votre âge au moment de l'accident, avis médical sur les séquelles, description du projet de vie bouleversé.

Erreur fréquente: confondre ce poste avec le préjudice d'agrément ou le préjudice sexuel. Ici, on répare l'atteinte au projet de vie lui-même, la perte d'une chance de construire une famille, ce qui est distinct. Ce préjudice pèse

d'autant plus lourd que la victime est jeune et qu'un projet familial restait devant elle. Il se démontre par votre situation d'avant et par la gravité des séquelles qui viennent le compromettre.

Partie 5. Préjudices évolutifs

Certains préjudices échappent à la logique de la consolidation, car la maladie peut encore progresser.

17. Préjudices liés aux pathologies évolutives

Traduction: les préjudices d'une victime atteinte d'une maladie qui évolue dans le temps, contractée du fait de l'accident ou des soins.

Exemples concrets: contamination par un virus lors d'une transfusion, maladie susceptible de se déclarer ou de s'aggraver plus tard, préjudice spécifique de contamination avec son angoisse propre.

Preuves à réunir: diagnostic médical, suivi de l'évolution, avis spécialisés, historique des soins reçus au moment de l'accident.

Erreur fréquente: vouloir tout figer à une date de consolidation artificielle. Quand l'état peut encore se dégrader, ce poste permet de réparer un préjudice qui n'est pas définitivement stabilisé, y compris l'angoisse de l'aggravation. Signez avec prudence: accepter une réparation présentée comme définitive alors que la maladie peut évoluer risque de vous priver d'une indemnisation pour l'avenir. Sur ce type de dossier, un avis spécialisé est particulièrement utile avant tout accord.

Partie 6. Préjudices des victimes indirectes

Les proches d'une victime gravement atteinte ou décédée subissent leurs propres préjudices, réparables à ce titre. On les appelle victimes indirectes, ou victimes par ricochet, parce que le dommage les atteint par contrecoup. Leur droit à réparation est autonome: il existe pour eux-mêmes, distinct de celui de la victime directe. Trop souvent oubliés, ces postes doivent être réclamés expressément, car personne ne les accordera d'office.

18. Pertes de revenus des proches

Traduction: la baisse de ressources du foyer causée par l'accident ou le décès de la victime.

Exemples concrets: perte du salaire d'un conjoint décédé qui faisait vivre la famille, arrêt de travail d'un proche pour s'occuper de la victime, revenus sacrifiés pour assurer une présence.

Preuves à réunir: avis d'imposition du foyer, bulletins de salaire du proche, attestation d'employeur, composition de la famille et parts de chacun.

Erreur fréquente: raisonner uniquement sur la victime directe. Lorsque le foyer perd un revenu, les proches qui en dépendaient ont un droit propre à réparation, calculé selon leur situation. Ce calcul tient compte de la part que la victime consacrait aux siens et de ce qui reste à chaque proche pour vivre. Il faut donc reconstituer avec soin la composition et le budget du foyer avant l'accident.

19. Frais divers des proches

Traduction: les dépenses que les proches ont dû engager du fait de l'accident ou du décès de la victime.

Exemples concrets: trajets répétés à l'hôpital, hébergement à proximité, frais d'obsèques en cas de décès, frais de garde d'enfants pendant les déplacements.

Preuves à réunir: factures d'obsèques, justificatifs de transport et d'hébergement, tickets, attestations. Conservez chaque pièce, même modeste.

Erreur fréquente: ne pas conserver les justificatifs des petits frais répétés. Additionnés sur des mois, les trajets et les hébergements représentent un préjudice réel qui doit être documenté au fil de l'eau. Prenez l'habitude de glisser chaque ticket dans une enveloppe dédiée et de noter le motif du déplacement. Ce classement modeste, tenu jour après jour, évite d'avoir à reconstituer de mémoire des mois plus tard.

20. Préjudice d'affection

Traduction: la douleur morale des proches liée à la souffrance ou à la disparition de la victime.

Exemples concrets: chagrin d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint face au décès; détresse de voir un proche gravement handicapé; bouleversement de la vie familiale.

Preuves à réunir: justificatifs du lien familial (livret de famille), preuves de la proximité affective (vie commune, présence régulière), attestations de l'entourage sur la réalité du lien.

Erreur fréquente: penser que seuls les parents au premier degré sont concernés. Un lien affectif réel et prouvé, y compris hors du cercle le plus proche, peut ouvrir droit à réparation. C'est la réalité du lien qui compte, pas seulement le degré de parenté inscrit à l'état civil. Grands-parents, petits-enfants, frères et soeurs, parfois même un proche sans lien de sang mais présent au quotidien, peuvent être concernés dès lors que l'attachement est démontré.

En résumé

La nomenclature Dintilhac vous offre une grille de lecture complète de vos préjudices. Elle n'est pas une loi, mais elle est le langage partagé par tous les acteurs de l'indemnisation. Passer chaque poste en revue, un par un, est la meilleure façon de vérifier que rien n'est oublié. Un préjudice non identifié est un préjudice non réparé.

Retenez la logique d'ensemble: on distingue d'abord ce qui touche votre argent de ce qui touche votre personne, puis ce qui précède la consolidation de ce qui la suit, enfin la victime directe de ses proches. Ces axes se combinent et donnent la carte de vos 20 postes. Une fois cette carte en tête, aucune conséquence de l'accident ne devrait vous échapper. La difficulté n'est pas de comprendre la liste, elle est de la remplir avec des preuves solides et de faire reconnaître chaque poste à sa juste valeur.

Le vocabulaire technique de ce document (consolidation, déficit fonctionnel temporaire et permanent, tierce personne, préjudice patrimonial et extrapatrimonial) est repris et développé dans le document lexique du palier 1 du Kit Accident.

Votre prochaine étape

Reprenez les 20 postes ci-dessus et cochez ceux qui vous concernent. Pour chacun, commencez dès aujourd'hui à rassembler dans un même dossier les preuves indiquées. Cette liste sera votre point de départ pour toute discussion avec un assureur ou un avocat.

Aller plus loin avec le cabinet

Identifier vos préjudices est une chose, les faire reconnaître à leur juste mesure en est une autre. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié au dommage corporel, peut vous accompagner à l'expertise médicale et vérifier qu'aucun poste n'est laissé de côté. La première consultation est gratuite et dure 30 minutes. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou passer par <https://lexvox-victime.com>. Le cabinet dispose de quatre bureaux en région PACA: Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane.

DOCUMENT 07**PALIER 1 : LE KIT GRATUIT**

Le lexique et les textes de référence

Ce que ce document va vous permettre - Comprendre en une phrase chaque mot technique que l'assureur, le médecin ou l'avocat va employer dans votre dossier. - Reconnaître les 25 termes clés de l'indemnisation d'un accident, du certificat médical initial jusqu'à l'offre d'indemnité. - Savoir précisément sur quels textes de loi repose la réparation de votre préjudice corporel, avec leur source officielle.

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat.

Après un accident, vous entrez dans un univers de mots que personne ne vous a appris. L'assureur écrit «provision», le médecin parle de «consolidation», l'expert évoque le «DFP». Chaque terme a un sens précis, et ce sens a un effet direct sur ce que vous recevrez. Ce document vous rend ce vocabulaire lisible. Gardez-le à portée de main pendant toute la durée de votre dossier.

Deux idées simples guident tout ce qui suit. D'abord, un mot mal compris peut vous coûter cher : signer une quittance sans en mesurer la portée, ou laisser passer un délai d'offre, a des conséquences durables. Ensuite, chaque droit dont vous disposez a un fondement écrit, que vous pouvez vérifier vous-même. La première partie éclaire les mots, la seconde renvoie aux textes qui les soutiennent.

Partie 1. Les 25 définitions utiles

Les définitions ci-dessous sont classées par ordre alphabétique, pour que vous retrouviez chaque mot en quelques secondes. Elles suivent le fil d'un dossier réel, du premier certificat médical jusqu'à la signature d'une transaction. Un même terme peut apparaître dans un courrier de l'assureur, dans le rapport de l'expert et dans une décision de justice, avec exactement le même sens.

Certificat médical initial. Premier document médical établi juste après l'accident, il décrit vos lésions et fixe le point de départ de tout votre dossier d'indemnisation.

Consolidation. Moment médical où votre état est stabilisé et n'évolue plus, à partir duquel on peut mesurer définitivement les séquelles et chiffrer votre indemnisation.

Déficit fonctionnel permanent (DFP). Réduction définitive de vos capacités physiques ou mentales après consolidation, exprimée en pourcentage, qui traduit le retentissement durable des séquelles sur votre vie quotidienne.

Déficit fonctionnel temporaire (DFT). Gêne subie dans vos activités quotidiennes entre l'accident et la consolidation, pendant la période où vous n'avez pas encore retrouvé votre autonomie.

Expertise médicale. Examen réalisé par un médecin pour évaluer vos blessures et vos séquelles, dont les conclusions servent de base au calcul de votre indemnisation.

Faute inexcusable. Faute d'une gravité exceptionnelle de la victime non conductrice, seule à pouvoir réduire ou supprimer son droit à réparation, et uniquement si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Garantie conducteur. Garantie d'assurance qui indemnise le conducteur blessé pour ses propres dommages corporels, y compris lorsqu'il est responsable de l'accident.

Incidence professionnelle. Répercussion durable de vos séquelles sur votre carrière, comme la pénibilité accrue, la perte de promotion ou le renoncement à un métier, distincte de la simple perte de salaire.

Médecin-conseil. Médecin qui intervient lors de l'expertise, soit pour le compte de l'assureur, soit à vos côtés, pour discuter l'évaluation médicale de vos préjudices.

Nomenclature Dintilhac. Liste de référence des postes de préjudice corporel, utilisée par les juges et les assureurs pour n'oublier aucun poste indemnisable, sans valeur de loi mais universellement appliquée.

Offre d'indemnité. Proposition chiffrée que l'assureur doit vous adresser pour réparer votre atteinte à la personne, dans les délais fixés par la loi.

Perte de chance. Disparition de la probabilité d'un événement favorable, par exemple une évolution de carrière que l'accident a rendue impossible, indemnisée en proportion de la chance perdue.

Pertes de gains professionnels. Revenus que vous n'avez pas perçus à cause de l'accident, qu'il s'agisse des salaires perdus avant consolidation ou de la perte de revenus futurs.

Préjudice d'agrément. Impossibilité de continuer à pratiquer une activité de loisir, sportive ou culturelle, que vous exerciez régulièrement avant l'accident.

Préjudice esthétique. Altération de votre apparence physique, cicatrices, boiterie ou déformation, évaluée sur une échelle de gravité pendant la période temporaire puis de façon permanente.

Protection juridique. Garantie d'assurance qui prend en charge les frais de votre défense, notamment les honoraires d'avocat et d'expertise, souvent incluse dans votre contrat sans que vous le sachiez.

Provision. Somme versée par avance par l'assureur, avant l'indemnisation définitive, pour faire face à vos dépenses immédiates pendant que le dossier se poursuit.

Quittance. Document que vous signez pour reconnaître avoir reçu une somme, à lire avec une extrême attention car il peut solder définitivement une partie de vos droits.

Recours des tiers payeurs. Droit des organismes qui vous ont déjà indemnisé, comme la Sécurité sociale, de récupérer leurs débours sur les sommes versées par le responsable.

Souffrances endurées (pretium doloris). Toutes les douleurs physiques et psychiques que vous avez subies entre l'accident et la consolidation, évaluées sur une échelle de gravité.

Subrogation. Mécanisme par lequel un organisme qui vous a payé prend votre place pour réclamer le remboursement au responsable ou à son assureur.

Taux d'intérêt légal. Taux fixé par les pouvoirs publics qui sert de référence pour calculer les intérêts, notamment la pénalité due par l'assureur qui n'a pas présenté son offre dans les délais.

Tierce personne. Aide humaine, professionnelle ou familiale, dont vous avez besoin pour les actes de la vie courante lorsque vos séquelles vous privent d'autonomie.

Tiers payeur. Organisme qui a versé des prestations en lien avec votre accident, comme la caisse d'assurance maladie, la mutuelle ou l'employeur, et qui peut ensuite exercer un recours.

Transaction. Accord amiable par lequel vous et l'assureur mettez fin au litige en fixant définitivement votre indemnisation, sans passer par le juge.

Partie 2. Les textes de référence

Votre droit à réparation ne repose pas sur une faveur de l'assureur, mais sur des textes précis. Les connaître vous permet de vérifier que vos délais sont respectés et que vos droits ne sont pas oubliés. Voici les textes utiles à un dossier d'accident, chacun avec sa source officielle sur Légifrance. Les liens ci-dessous vous mènent directement à la version en vigueur.

Les textes de référence

Loi Badinter (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985) - Article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter). Champ d'application : victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006839396 - Article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter). Protection renforcée des victimes non conductrices, indemnisées sans que puisse leur être opposée leur propre faute, sauf faute inexcusable cause exclusive de l'accident.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006839422 - Article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter). Obligation pour l'assureur de présenter une offre d'indemnité dans un délai maximum de 8 mois à compter de l'accident pour l'atteinte à la personne.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006839463

Code des assurances - Article L211-9 du code des assurances. Délai d'offre d'indemnité : 3 mois si la responsabilité n'est pas contestée et le dommage quantifié, 8 mois maximum à compter de l'accident pour l'atteinte à la personne. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795447 - Article L211-10 du code des assurances. Information de la victime dès la première correspondance, à peine de nullité relative de la transaction : copie du procès-verbal, droit d'être assistée d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795457 - Article L211-13 du code des assurances.

Sanction du retard : à défaut d'offre dans les délais, l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006795491 - Article L211-16 du code des assurances. Droit de repentir : la victime peut dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique avec accusé de réception.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035731353

Code civil - Article 1240 du code civil. Responsabilité civile de droit commun, applicable aux accidents survenus hors circulation : tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige à le réparer.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571

Code de procédure civile - Article 202 du code de procédure civile. Forme des attestations de témoins, mentions obligatoires d'identité, de lien avec les parties et de production en justice.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410330

Une précision utile : la nomenclature Dintilhac, souvent citée pendant l'expertise, est un rapport de référence de juillet 2005 et non un texte de loi. Elle n'a pas d'URL Légifrance ni de valeur normative propre, mais les juges et les assureurs la suivent pour recenser tous vos postes de préjudice.

Votre prochaine étape Repérez dans vos courriers d'assurance les mots «provision», «offre» et «transaction», puis vérifiez leur définition dans ce lexique avant de signer quoi que ce soit.

Un accompagnement si vous le souhaitez

Ces mots deviennent des enjeux concrets dès la première expertise. La SELARL LEXVOX AVOCATS, dont Me Patrice Humbert est spécialiste du dommage corporel, accompagne les victimes d'accident dans toute la région PACA, depuis ses bureaux d'Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles et Marignane. La première consultation de 30 minutes est gratuite. Si un terme de votre dossier vous inquiète, si une offre vous semble basse ou si un délai approche, vous

pouvez nous en parler avant de prendre la moindre décision. Vous joignez le standard au 04 90 54 58 10, et vous retrouvez l'ensemble de nos ressources sur <https://lexvox-victime.com>.

Maître Patrice Humbert

AVOCAT AU BARREAU D'AIX-EN-PROVENCE · TOQUE 187 · SPÉCIALISTE CNB EN DOMMAGE CORPOREL
MASTER EN DROIT DE LA SANTÉ · FORMATION MÉDICALE EN TRAUMATISME CRÂNIO-CÉRÉBRAL
SELARL LEXVOX AVOCATS · 4 BUREAUX EN PACA · 04 90 54 58 10 · LEXVOX-VICTIME.COM

Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15.